

Landgericht München I

Az.: 42 O 14139/24

IN NOME DEL POPOLO

Nella controversia legale

– Attrice –

Procuratori di processo:

contro

– Convenuta –

– Convenuta –

Procuratori di processo per 1 e 2:

per inibitoria

il Tribunale Regionale di Monaco I – 42a Camera Civile – emette, per mezzo del Presidente del Tribunale Regionale, del Giudice del Tribunale Regionale e del Giudice del Tribunale Regionale

in base all'udienza del 29.09.2025, in data 11.11.2025, la seguente Sentenza Definitiva (Endurteil)

1. Le convenute sono condannate ad astenersi, sotto comminatoria di una multa coercitiva da stabilirsi dal Tribunale per ogni caso di violazione fino a 250.000,00 EUR, in alternativa

42 O 14139/24 – Pagina 2 –

arresto coercitivo, o arresto coercitivo fino a sei mesi, dal:

a) riprodurre integralmente o parzialmente i testi delle canzoni allegati come fascicolo di allegati K 1, senza il consenso dell'attrice, in modelli linguistici (Large Language Models) e/o dal far compiere tale atto a terzi, come avvenuto nei modelli 4 e 4o;

– Riproduzioni nel modello –

b) rendere pubblicamente accessibili, e/o riprodurre integralmente o parzialmente e/o sotto forma di rielaborazioni i testi delle canzoni allegati come fascicolo di allegati K 1, senza il consenso dell'attrice, negli output (Outputs) di un assistente linguistico generativo (Chatbot), e/o dal far compiere tali atti a terzi, come avvenuto nel fascicolo di allegati K 2.

– Violazioni nell'output –

2. Le convenute sono condannate a fornire all'attrice informazioni, presentando un elenco ordinato, in merito alla misura in cui esse abbiano compiuto gli atti descritti al punto 1 (per quanto riguarda la convenuta 1) a partire dal 14.12.2023 e per quanto riguarda la convenuta 2) a partire dal 30.11.2022) e a quali introiti abbiano ottenuto da essi, e precisamente indicando:

a) il numero e l'estensione degli atti ai sensi del punto 1 a partire dalla rispettiva data menzionata, e

b) i ricavi a partire dalla rispettiva data menzionata.

3. Si accerta che le convenute sono obbligate a risarcire all'attrice tutti i danni già subiti e/o che subirà a causa degli atti descritti al punto 1, come risulteranno dalle informazioni fornite al punto 2.

4. L'attrice è autorizzata a rendere noto il dispositivo della sentenza entro 6 settimane dalla sua irrevocabilità nel quotidiano nazionale del fine settimana a pag. 3 nella sezione Economia in formato 1/4 di pagina orizzontale, a spese delle convenute in solido.

5. Le convenute sono condannate a pagare all'attrice le spese legali stragiudiziali per un importo di 4.620,70 EUR oltre agli interessi nella misura di cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse di base dal 26.02.2025.

42 O 14139/24 – Pagina 3 –

6. Per il resto, la domanda è respinta.

7. L'attrice è tenuta a sopportare il 20% e le convenute, in solido, l'80% delle spese della controversia.

8. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai punti 1a) e 1b) dietro cauzione di 200.000,00 EUR ciascuno, al punto 2 dietro cauzione di 40.000,00 EUR, al punto 4 dietro cauzione di 20.000,00 EUR e ai punti 5 e 7 dietro cauzione del 110% dell'importo da eseguire.

Fatti della Causa (Tatbestand)

L'attrice fa valere nei confronti delle convenute, in quanto gestori di modelli linguistici e di chatbot basati su di essi, pretese di inibitoria, di informazione e di risarcimento del danno per violazione dei diritti d'autore e dei diritti della personalità relativi a nove diversi testi di canzoni.

L'attrice è una società di gestione collettiva che gestisce i diritti di utilizzazione sulle opere musicali trasferiti ad essa da compositrici, compositori, autrici e autori di testi e editori musicali.

Le convenute appartengono a un gruppo aziendale statunitense che sviluppa, gestisce e licenzia tecnologie di Intelligenza Artificiale generativa (di seguito: IA) e in particolare sistemi di dialogo basati su testo per la comunicazione in linguaggio naturale, i cosiddetti Chatbot IA (di seguito: Chatbot), basati su modelli linguistici Transformer. La convenuta 1), che ha la sua sede a Dublino, offre il Chatbot del gruppo aziendale per gli utenti residenti nello Spazio Economico Europeo dal 14.12.2023. La convenuta 2), con sede negli USA, ha offerto questo servizio dal lancio del Chatbot il 30.11.2022 fino all'assunzione del servizio da parte della convenuta 1). Essa offre l'App mobile, che può essere scaricata nella Repubblica Federale di Germania e con la quale il Chatbot può essere utilizzato su iPhones e iPads.

Il Chatbot e i modelli linguistici IA sottostanti al Chatbot (di seguito: Modelli) sono messi a disposizione dalle convenute su server in diverse località nello Spazio Economico Europeo, compresa una località nella Repubblica Federale di Germania. Il Chatbot risponde in tedesco agli input in lingua tedesca.

42 O 14139/24 – Pagina 4 –

I testi delle canzoni oggetto della controversia sono i seguenti: "Atemlos" di Kristina Bach, "36 Grad" di Thomas Eckart, Inga Humpe, Peter Plate e Ulf Leo Sommer, "Bochum" e "Männer" di Herbert Grönemeyer, "Über den Wolken" di Reinhard Mey, "Junge" di Jan Vetter, nonché "Es schneit", "In der Weihnachtsbäckerei" e "Wie schön, dass du geboren bist" di Rolf Zuckowski (testi nell'Allegato K 1).

L'attrice ha stipulato accordi speciali per questi testi di canzoni alla fine del 2024 in relazione alle violazioni legali oggetto della controversia, con le rispettive autrici e autori di testi (Allegato K 10) e gli editori musicali (Allegati K 10, K 11, K 12, K 40). Secondo il tenore degli accordi, si fa riferimento ai contratti di autorizzazione generale esistenti tra gli autori di testi, gli editori musicali e l'attrice e si conviene "per evitare eventuali incertezze legali" che i diritti esclusivi di utilizzazione sui testi delle canzoni vengano "trasferiti" e che vengano conferite autorizzazioni per far valere i diritti personalissimi.

L'attrice ha adattato il suo contratto di autorizzazione alla sua assemblea dei membri dal 15 al 17.05.2022 (vedi Allegato K 13) al fine di farsi concedere dai titolari dei diritti il potere di dichiarare una riserva d'uso ai sensi del § 44b UrhG. Nelle sue condizioni tariffarie del 2023 per l'uso della musica su Internet, l'attrice obbliga i suoi licenziatari a dichiarare una riserva d'uso per Text and Data Mining. Sul suo sito web, l'attrice ha dichiarato una riserva d'uso per Text and Data Mining per le opere contenute nel suo repertorio dopo l'entrata in vigore della disposizione del § 44b UrhG; dal 2024, questa si trova nell'Impressum del suo sito web.

Il Chatbot del gruppo aziendale delle convenute può essere utilizzato in diverse generazioni di modelli. Oggetto della controversia sono i modelli 4 e 4o. Il modello 4 è stato disattivato per la Germania il 30.04.2025 per il servizio del Chatbot; il 07.08.2025 è stato presentato il modello 5 più recente.

Il Chatbot può essere utilizzato in linea di principio da qualsiasi persona che disponga di un accesso a Internet e di un dispositivo finale abilitato a Internet. È possibile una registrazione gratuita, ma non necessaria per un accesso limitato. I singoli possono aprire un account per l'uso del Chatbot presso la convenuta 1) dal 14.12.2023, come in precedenza presso la convenuta 2). L'accesso a pagamento e più esteso consente di creare agenti propri per il Chatbot e di orientarli alle esigenze individuali. In questo modo, ad esempio, si può determinare se l'agente debba effettuare una ricerca online per rispondere a una domanda

42 0 14139/24 – Pagina 5 –

o meno. Le convenute offrono Chatbot personalizzati alle aziende.

L'utente pone una domanda al Chatbot inserendo un cosiddetto Prompt.

L'output che il Chatbot crea come risposta a un Prompt, il cosiddetto Output, viene visualizzato all'utente nel campo di dialogo sul sito web o nell'App del Chatbot. Inoltre, i Prompt e gli Output vengono salvati come cosiddette Chat nella cronologia delle Chat per gli utenti registrati e sono lì richiamabili dall'utente in un momento successivo. Le convenute forniscono ai loro utenti link pubblici per ogni Chat, che possono essere indicizzati e quindi trovati dai motori di ricerca. Accedendo al link, la cronologia della Chat può essere importata.

I modelli sottostanti al Chatbot sono stati addestrati sulla base di grandi quantità di dati di addestramento, raccolti anche da pagine web accessibili al pubblico (crawler) da Internet. Nel file robots.txt leggibile dalla macchina, è possibile effettuare un blocco o un'indicizzazione tramite i cosiddetti Tag per i Crawler.

I testi delle canzoni oggetto della controversia erano contenuti nei dati di addestramento con cui sono stati addestrati i modelli delle convenute.

I modelli sottostanti al Chatbot sono i cosiddetti Transformer pre-addestrati generativi (Generative Pre-trained Transformers – GPT). Si basano su un'architettura di rete neurale che consente il Deep-Learning e integrano un meccanismo di attenzione. In quanto modelli linguistici, comprendono e generano il linguaggio naturale.

Le reti neurali sono composte da diversi strati di neuroni artificiali. I neuroni ricevono l'input di altri neuroni, eseguono un calcolo e generano un output che, a sua volta, può essere inserito come input in un altro neurone. A ogni connessione tra neuroni sono assegnati determinati pesi, che decidono come un determinato segnale viene trasmesso. I pesi vengono adattati durante l'addestramento.

Nei modelli Transformer, un meccanismo di attenzione a più teste consente di percepire le dipendenze e i collegamenti tra i singoli elementi della sequenza di input e di concentrarsi su di essi in modo flessibile nell'output. Il meccanismo di attenzione calcola le ponderazioni di attenzione che riflettono l'importanza relativa di ogni parte di una sequenza di input per il compito in questione. Questa ponderazione di attenzione aumenta o diminuisce l'influenza di ogni parte dell'input in base alla sua rispettiva importanza.

42 0 14139/24 – Pagina 6 –

I modelli vengono addestrati. Nella fase di pre-addestramento, i dati di addestramento per i modelli vengono, se necessario, convertiti in testo leggibile dalla macchina. Il testo viene suddiviso in cosiddetti Token, che sono parole o parti di parole. Successivamente, a ogni Token viene assegnato un indice intero univoco, dove i Token identici hanno lo stesso indice. In

questo modo, il testo viene convertito in un formato numerico che consente l'elaborazione assistita dal computer. Durante lo sviluppo di un modello Transformer, l'addestramento registra il significato semantico delle singole parole o Token e la loro vicinanza reciproca. Questa conoscenza viene espressa in uno spazio multidimensionale da un vettore matematico; i Token vengono vettorializzati. Quali vettori e quali dimensioni un modello utilizzi per cogliere i diversi significati di una parola viene determinato autonomamente dall'algoritmo del modello durante il processo di addestramento. Il modello viene generato attraverso la formazione di questi parametri.

In un'ulteriore fase di addestramento, il modello viene addestrato con Prompt selezionati e Output ideali corrispondenti, al fine di adattare i parametri della rete neurale e i valori dei vettori in modo da produrre l'Output più appropriato possibile. Inoltre, vengono insegnate al modello le preferenze umane, confrontando diversi Output a Prompt tipici da parte di revisori umani e valutandoli qualitativamente in relazione, ad esempio, a comprensibilità, rilevanza e cortesia.

Dopo la conclusione del processo di addestramento, il modello può rispondere alle domande delle persone tramite il Chatbot. Le sequenze di input passano quindi come Input nel modello attraverso gli stessi passaggi che si sono verificati durante il pre-addestramento. Se l'utente inserisce un Prompt, questo input viene scomposto in Token e a ciascun Token viene assegnato un vettore che descrive il significato semantico del Token e la sua relazione con altri Token ed è stato adattato durante l'addestramento. Inoltre, ogni Token riceve un vettore di posizione, che determina la posizione nell'input e quindi riproduce strutture sintattiche come la costruzione della frase. Il vettore di posizione viene sommato al vettore che descrive il significato semantico del Token e da essi viene generato un vettore comune. Per l'input, si crea una matrice di vettori, da cui vengono formati ulteriori tre vettori per ogni Token (Query, Key e Value) per calcolare i valori di attenzione per i singoli Token e ponderare il Vettore Value. Il processo viene eseguito contemporaneamente in parallelo da più teste di attenzione. Successivamente, la posizione di un Token nella struttura linguistica viene analizzata e compresa da una rete neurale Feed-Forward.

I passaggi vengono ripetuti più volte. Non è ancora completamente compreso cosa faccia esattamente

42 0 14139/24 – Pagina 7 –

ogni strato di una rete neurale. Si presume che i primi strati riconoscano caratteristiche e pattern semplici, come la grammatica o la sintassi, mentre gli strati più profondi catturino astrazioni e relazioni, come relazioni semantiche complesse o significati dipendenti dal contesto.

Come Token di output per un Prompt, possono essere considerati diversi cosiddetti Logits. Quale di questi venga scelto come output è determinato con l'aiuto della funzione Softmax e del parametro Temperature. La funzione Softmax consente una distribuzione di probabilità concreta, in cui la somma dei valori di tutti i Logits è pari al 100%, la quale, senza questo calcolo matematico aggiuntivo, può essere un numero arbitrario. Se il Logit viene scelto come Token di output più probabile dipende anche dal parametro Temperature. Se questo è impostato su 0, il modello seleziona il Token con la probabilità più alta. Più alto è il valore del parametro impostato, più spesso vengono considerati Token meno probabili, il che porta a una maggiore variazione e a un maggiore elemento casuale e creatività, aumentando così l'imprevedibilità dell'output. Gli utenti avanzati possono impostare autonomamente il parametro Temperature dell'interfaccia di programmazione (la cosiddetta application programming interface, API) del Chatbot.

Un'ulteriore possibilità per la selezione del Token di output sono le strategie di campionamento (Sampling strategies). L'uso di queste strategie

è necessario, poiché la distribuzione Softmax di solito non è univoca, ma fornisce una moltitudine di Token con probabilità non nulle. Nel Campionamento Top-k, viene considerato solo un numero specifico ("k") dei Token più probabili. Da questo insieme fortemente limitato viene quindi selezionato casualmente un Token, proporzionalmente alla sua probabilità: un Token con una probabilità di 0,9 viene selezionato nel 90% dei casi. Con il Campionamento Top-k si evita che Token molto improbabili possano essere scelti, e la varianza rispetto a una selezione puramente deterministica aumenta.

Il cosiddetto Seed è rilevante per la selezione di un Token concreto dall'insieme totale di Token che sono stati identificati come possibili Token successivi nel campionamento. Questa selezione avviene tramite un numero casuale, generato da un generatore di numeri, dove il Seed è il valore di partenza per il generatore di numeri. Partendo dal valore di partenza, viene generata una sequenza fissa di numeri, i cui valori determinano la selezione dei Token della sequenza di output nell'ambito del campionamento. Con un Seed identico, viene sempre generata esattamente la stessa sequenza di numeri.

Dopo che il modello ha calcolato queste probabilità e ha identificato un Token appropriato come successore dell'ultimo Token della sequenza di input, questo viene generato. Successivamente,

42 0 14139/24 – Pagina 8 –

l'intera sequenza di input insieme a questo viene nuovamente elaborata nel modello e viene generato un ulteriore Token come successore dei Token precedenti. Il processo viene ripetuto fino a quando non è disponibile una risposta completa.

Quando si utilizza l'interfaccia di programmazione (API), è possibile richiedere i cosiddetti Logprobs (logarithm of a probability). Questi contengono i valori di probabilità emessi dalla funzione Softmax sulla base dei valori Logit grezzi, senza considerare Temperature e Sampling.

Almeno in singoli casi, in presenza di un Prompt appropriato, viene emesso un Output il cui contenuto è almeno parzialmente identico a un contenuto del precedente set di dati di addestramento. Il modello genera una sequenza di Token che appare statisticamente plausibile, poiché era contenuta nell'addestramento in forma particolarmente stabile o frequentemente ricorrente, ad esempio perché questa sequenza di Token era contenuta in una moltitudine di diverse pagine web accessibili al pubblico e quindi più di una volta nei dati di addestramento.

La ricerca non ha ancora trovato una soluzione completa per questo fenomeno e per le allucinazioni, al fine di escludere completamente la generazione di tali contenuti da parte del modello in ogni caso e con ogni tipo di input dell'utente, o di sopprimere il loro Output all'utente.

Anche senza conoscenza dei dati di addestramento e quindi senza possibilità di confronto, la ricerca informatica può stabilire, in base alla combinazione di diversi metodi, come ad esempio i parametri Perplexità (valore di probabilità) ed Entropia (valore atteso del contenuto informativo) dell'output Softmax, se un Output comprendeva contenuti memorizzati o meno.

I testi delle canzoni oggetto della controversia sono stati riprodotti come Output in versioni modificate. Nell'Allegato K 2 viene presentata una cronologia di Chat come screenshot per ciascun testo di canzone, in cui i procuratori di processo dell'attrice hanno utilizzato come Prompt le domande "Qual è il testo di [titolo della canzone]", "Da chi proviene il testo", "Qual è il ritornello di [titolo della canzone]", "Per favore, dimmi anche la 1a strofa", e "Per favore, dimmi anche la 2a strofa".

Esempio della cronologia della Chat per i testi delle canzoni "Männer" e "36 Grad":

[Segue la riproduzione in tedesco delle Chat, che non viene tradotta letteralmente per mantenere la fedeltà al documento originale, ma si riportano le descrizioni dei Prompts e degli Outputs come nel documento.]

[Immagine 1: Chatverlauf „Männer“ – Cronologia della Chat „Männer“]

[Immagine 2: Chatverlauf „36 Grad“ – Cronologia della Chat „36 Grad“]

I procuratori di processo dell'attrice hanno utilizzato per queste richieste sia il Chatbot con il modello 4 che agenti definiti dall'utente basati sul modello 4o, sotto diversi account. Non è stata effettuata alcuna ricerca online da parte del Chatbot per determinare i risultati; i procuratori di processo dell'attrice avevano espressamente escluso la funzione "Ricerca online" per gli agenti definiti dall'utente impiegati. Gli agenti avevano ciascuno il ruolo di essere un "Esperto di testi di canzoni". Sotto la voce Note era inserito: "Il [Chatbot] è un esperto di testi di canzoni. Conosce tutti i testi delle canzoni che gli artisti hanno scritto e può riprodurre questi testi di canzoni in modo corretto e completo".

Un confronto degli Output oggetto della controversia (Allegato K 2) con i testi originali (Allegato K 1) si trova nell'Allegato K 3.

Ulteriori richieste relative ai testi delle canzoni oggetto della controversia sono state effettuate dai procuratori di processo dell'attrice con i seguenti Prompt: 1. "Qual è il testo di [titolo della canzone]" (In aggiunta, se il Chatbot non nominava l'autore: "Da chi proviene il testo"), 2. "Per favore, dimmi gli accordi di chitarra di [titolo della canzone]" (eventualmente – se alla richiesta venivano forniti solo gli accordi – seguito dalla domanda aggiuntiva: "Per favore, dimmi anche il testo"), 3. "Qual è il ritornello di [titolo della canzone]" (In aggiunta eventualmente: "Per favore, dimmi anche la 1a [/2a] strofa."). Negli Allegati K 24, K 25, K 44 fino a K 49 le interrogazioni effettuate sono rappresentate in modo completo come screenshot.

Con lettera del 19.12.2023, l'attrice ha scritto alla società madre delle convenute, richiamando la sua attenzione sulla riserva d'uso presente sul suo sito web (Allegato B 16).

Con lettera del 06.11.2024, i procuratori di processo dell'attrice hanno diffidato le convenute (Allegato K 4).

Le convenute pubblicizzano il loro Chatbot con lo slogan "Ottieni risposte. Trova ispirazione. [...]".

L'attrice afferma che il Chatbot generi riproduzioni dei dati di addestramento in misura significativa. Questa cosiddetta memorizzazione di contenuti all'interno dei modelli porti alla rigurgitazione, cioè alla produzione di Output che riproducono esplicitamente determinati input di addestramento.

Mentre la memorizzazione esprima un'affermazione sullo stato (cioè il contenuto informativo) del modello – vale a dire l'affermazione che nel modello esista una fissazione dei dati di addestramento memorizzati, che ne consenta la percepibilità –, la rigurgitazione consideri solo l'output del sistema IA e lo identifichi come (parziale) copia di un dato di addestramento.

I modelli produrrebbero un Output deterministico a livello dell'output Softmax, che sarebbe identico con input identico. L'output del modello IA non sarebbe un testo leggibile, ma una distribuzione di probabilità: l'output della cosiddetta funzione Softmax. Una volta completato il processo di addestramento di un modello Transformer, tutti i parametri del modello (pesi) sarebbero fissati. Il modello diventerebbe una funzione matematica statica. Qualsiasi utilizzo successivo per la generazione di testo non modificherebbe più questi parametri. Allo stesso input, il modello

produrrebbe sempre lo stesso output, anche con ripetizione multipla dell'input.

Tuttavia, l'output del modello non sarebbe ancora l'Output che il Chatbot mostra all'utente come output a un Prompt. L'Output nascerebbe sulla base dell'output del modello, dopo che questo è stato elaborato dalla cosiddetta struttura di Decodifica. Nella Decodifica, attraverso meccanismi di randomizzazione mirati (meccanismi per l'introduzione di un elemento casuale nella generazione degli output) nascerebbero casualità e variazioni. Questa Decodifica non farebbe quindi parte del modello, ma sarebbe successiva ad esso. La generazione di output non deterministici del Chatbot (e non del modello) si baserebbe quindi su decisioni di design delle convenute, che potrebbero essere disattivate in qualsiasi momento.

Le convenute non distinguerebbero i modelli con la chiarezza dovuta dall'algoritmo di Decodifica ad essi successivo e dal sistema complessivo, cioè il modello più l'algoritmo di Decodifica più l'interfaccia utente Chatbot.

Con il Greedy Decoding sarebbe disponibile una strategia di Decodifica che trasferirebbe il determinismo del modello all'output del Chatbot. Se si utilizzasse il Greedy-Decoding, l'output rimarrebbe deterministico. Persino gli utenti potrebbero raggiungere un comportamento di output quasi-deterministico attraverso un'adeguata regolazione del parametro Temperature. Nonostante la randomizzazione artificiale nella Decodifica, i Chatbot riprodurrebbero i contenuti memorizzati in modo coerente e con minima varianza, perché nella generazione di contenuti memorizzati le probabilità dei Token, che si compongono nel contenuto memorizzato, raggiungerebbero valori molto elevati – spesso vicini al 100%. La riproduzione del contenuto memorizzato diventerebbe quindi di fatto inevitabile e avverrebbe in modo deterministico. I Chatbot funzionerebbero in tal senso come una banca dati. Se un Output contenesse contenuto memorizzato, sarebbe possibile verificarlo attraverso un confronto dell'Output con i dati di addestramento. Se l'Output si ritrovasse nei dati di addestramento, si dovrebbe presumere una memorizzazione. Anche se esisterebbe la possibilità teorica di un'identità casuale tra Output e dato di addestramento. Almeno a partire da una certa lunghezza del testo, la probabilità di un tale caso fortuito sarebbe tuttavia così estremamente ridotta da diventare praticamente trascurabile.

42 0 14139/24 – Pagina 12 –

I testi delle canzoni oggetto della controversia sarebbero completamente e invariati memorizzati nel modello. Se nella riproduzione dei contenuti memorizzati si verificassero abbreviazioni e in particolare modifiche dei testi, ciò non sarebbe dovuto al modello e alle informazioni in esso incorporate, ma ai meccanismi di Decodifica, che provocherebbero allucinazioni attraverso la generazione di varianza artificiale. L'output dei testi delle canzoni oggetto della controversia non sarebbe un caso isolato provocato, ma avverrebbe in modo coerente.

Anche mantenendo i meccanismi di Decodifica randomizzanti, avverrebbe un Output sufficientemente coerente dei testi delle canzoni. La varianza introdotta da ciò non riguarderebbe i contenuti memorizzati, ma principalmente i testi introduttivi e conclusivi intercambiabili degli Output. La certezza dei modelli rispetto ai contenuti memorizzati – quindi i valori di probabilità della corrispondente sequenza di Token secondo la funzione Softmax – sarebbe così alta che il Chatbot li emetterebbe in modo coerente.

Il gruppo aziendale delle convenute avrebbe un'influenza determinante sugli Output, tra l'altro attraverso la selezione mirata dei contenuti di addestramento, la configurazione consapevole del processo di addestramento per la memorizzazione di contenuti specifici e l'implementazione o l'omissione di tecnologie di filtraggio.

L'attrice afferma che i testi delle canzoni oggetto della controversia non sono disponibili gratuitamente su Internet con il consenso dei titolari dei diritti. Per le copie dei testi delle canzoni nominate dalle convenute, che sarebbero state presumibilmente disponibili su Internet senza riserva d'uso, si potrebbero riscontrare prevalentemente riserve d'uso (vedi screenshot dei siti web come Allegati K 56, 57).

L'attrice non avrebbe concesso licenze per un utilizzo online dei testi delle canzoni oggetto della controversia. Nella licenza di altri settori, obbligherebbe coerentemente i suoi licenziatari a rispettare la riserva d'uso per Text and Data Mining.

Né alla popolazione generale né ai titolari dei diritti sarebbe stata nota l'esistenza di modelli prima della pubblicazione del primo Chatbot del gruppo aziendale delle convenute nel novembre 2022.

Le convenute susciterebbero l'aspettativa di funzionamento di una banca dati di conoscenza pubblicizzando il loro servizio con "Get answers" (Ottieni risposte).

L'attrice è del parere che le violazioni legali avvengano sia nel modello che

42 0 14139/24 – Pagina 13 –
nell'output.

Considerando l'avvenuta memorizzazione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nei modelli delle convenute, i modelli sarebbero esemplari di riproduzione ai sensi dell'Art. 2 Dir. InfoSoc, § 16 comma 1, 2 UrhG.

In relazione agli input avvenuti dei testi delle canzoni oggetto della controversia come dati di addestramento nei modelli delle convenute e all'output dei testi nelle interrogazioni avvenute, esisterebbe già una prova prima facie (Anscheinsbeweis) del fatto che i testi siano stati riprodotti nei modelli. I processi tecnici si svolgerebbero esclusivamente nella sfera delle convenute. Gli utenti non otterrebbero un accesso diretto al modello. Se le informazioni venissero inserite in un sistema come nel caso dei testi delle canzoni durante l'addestramento e il sistema riprodurrebbe successivamente le stesse informazioni, i testi delle canzoni, si dovrebbe tipicamente presumere che le informazioni siano state memorizzate nel sistema.

In realtà, gli output (parzialmente) identici dei testi delle canzoni dimostrerebbero anche la loro fissazione nel modello, poiché una rigurgitazione provocata a causa dei Prompt utilizzati, così come una rigurgitazione casuale a causa della loro improbabilità, sarebbe esclusa. Dalla neutralità tecnologica del § 16 comma 1 e 2 UrhG e dall'enfasi sulla idoneità alla percezione mediata/indiretta risulterebbe che la giurisprudenza classifichi come esemplari di riproduzione anche tecnologie portanti che apportano modifiche sostanziali alla fissazione di un'opera, purché consentano solo una percezione sensoriale delle caratteristiche creative dell'opera. Per la valutazione della memorizzazione nel modello non sarebbe rilevante se i singoli frammenti dei testi delle canzoni oggetto della controversia contenuti nel modello siano protetti dal diritto d'autore di per sé o siano memorizzati in una disposizione protetta dal diritto d'autore. Decisivo sarebbe se questi contenuti venissero successivamente emessi dal sistema in una disposizione che esprima la propria creazione intellettuale. A causa del determinismo dei modelli, ciò sarebbe il caso. Casualità e varianza negli output risulterebbero solo da decisioni di design consapevoli delle convenute a livello dell'architettura di Decodifica.

Ma anche mantenendo i meccanismi di Decodifica randomizzanti, avverrebbe un Output sufficientemente coerente dei testi delle canzoni, poiché la varianza non riguarderebbe i contenuti memorizzati, ma principalmente i testi introduttivi e conclusivi intercambiabili dell'output. Nell'interesse di un alto livello di protezione per gli autori e in considerazione delle nuove

tecnologie, per l'esistenza di una riproduzione dovrebbe essere sufficiente che l'applicazione dei mezzi ausiliari porti con una certa probabilità alla percezione dell'opera.

42 0 14139/24 – Pagina 14 –

I modelli consentirebbero la percezione mediata/indiretta dei testi delle canzoni oggetto della controversia o di parti protette dal diritto d'autore di essi. I mezzi tecnici necessari a tal fine includerebbero l'architettura di Decodifica per l'elaborazione delle funzioni Softmax del modello, l'interfaccia utente Chatbot con maschera di input e visualizzazione dell'output e l'input dell'utente.

Le riproduzioni permanenti nel modello non sarebbero giustificate dal § 44b UrhG. Già l'applicabilità ai modelli sarebbe messa in dubbio. In ogni caso, le memorizzazioni dei dati di addestramento non ricadrebbero nella limitazione per Text and Data Mining, poiché le riproduzioni nel modello non servirebbero all'ulteriore analisi dei dati e una riproduzione permanente non sarebbe comunque giustificata dal § 44b UrhG. Il § 60d UrhG non troverebbe applicazione, poiché le convenute non farebbero parte delle organizzazioni di ricerca privilegiate. Anche volendo considerare la società madre, nel caso di aziende che svolgono ricerca scientifica al fine di sviluppare e commercializzare beni o servizi basati su di essa, si tratterebbe del perseguimento di uno scopo commerciale.

In ogni caso, l'attrice avrebbe dichiarato una riserva d'uso efficace. Le convenute sosterrrebbero l'onere di allegazione e di prova per la loro affermazione che non esista una riserva d'uso efficace, e precisamente in relazione a tutte le fonti da cui avrebbero prelevato i testi delle canzoni oggetto della controversia, poiché ogni utilizzo dei dati di origine costituirebbe un atto di riproduzione autonomo.

Nell'ambito del § 44b UrhG, il diritto esclusivo dell'autore verrebbe invertito in un diritto di "Opt-Out": l'autore dovrebbe agire attivamente e opporsi agli utilizzi che non desidera o per i quali rivendica un compenso. Se rimanesse inattivo, il Text and Data Mining sarebbe consentito ai sensi del § 44b UrhG. Un'azione da parte dell'autore presupporrebbe tuttavia che l'autore venga a conoscenza dell'utilizzo (previsto) in primo luogo, il che tipicamente non avverrebbe nel caso dell'uso di opere per l'addestramento dell'IA, poiché le aziende in questione non informerebbero i titolari dei diritti interessati né prima né dopo sull'uso delle opere a fini di addestramento. Le convenute non sarebbero trasparenti riguardo ai dati di addestramento utilizzati, ma tratterebbero questa informazione, al contrario, come un segreto aziendale, come dimostrerebbe il presente procedimento. Il protocollo robots.txt non sarebbe incondizionatamente idoneo per la dichiarazione di riserve d'uso nell'ambito del Text and Data Mining. Con robots.txt non sarebbe possibile dichiarare riserve d'uso relative all'opera, poiché in questo protocollo potrebbero essere esclusi solo elenchi, sottodirectory o URL con determinate stringhe di caratteri in modo generale, ma non potrebbero essere identificati con precisione singoli contenuti o opere specifici. Anche i tipi di utilizzo o le condizioni di licenza non potrebbero essere indirizzati in robots.txt.

42 0 14139/24 – Pagina 15 –

Attraverso gli Output dei modelli si sarebbero verificati ulteriori atti di violazione.

Le rigurgitazioni dei testi delle canzoni oggetto della controversia memorizzati produrrebbero riproduzioni negli Output, il cui produttore sarebbero le convenute. Queste si manifesterebbero sia come fissazioni nella memoria di lavoro dei dispositivi finali degli utenti che come memorizzazioni permanenti nella cronologia delle Chat sui server Cloud messi a disposizione dalle convenute.

Gli Output non sarebbero doppie creazioni, perché queste non sarebbero

fondate su un processo magico, ma causalmente dall'addestramento con le opere corrispondenti e la loro memorizzazione, quindi dalla memorizzazione nel modello.

Le convenute sarebbero da considerare produttori di queste riproduzioni secondo la considerazione tecnica prevalentemente rilevante. Le convenute non fornirebbero un servizio di riproduzione neutrale, come ad esempio i registratori Internet, ma un sistema di informazione determinato nel contenuto, sul quale avrebbero un'influenza determinante. La responsabilità per illecito civile per gli Output oggetto della controversia risiederebbe nelle convenute, che avrebbero addestrato i modelli con i testi delle canzoni.

Gli Output oggetto della controversia sarebbero da qualificare come messe a disposizione del pubblico ai sensi del § 19a UrhG. L'atto di riproduzione delle convenute sarebbe diretto, poiché esse stesse aprirebbero al pubblico la possibilità di godere dell'opera e non si limiterebbero a consentire (indirettamente) un atto di riproduzione di terzi attraverso la fornitura di infrastrutture. Poiché per l'atto di riproduzione è sufficiente la mera possibilità di richiamo, non sarebbe dannoso se i testi delle canzoni venissero generati in risposta al Prompt e gli Output contenessero deviazioni. Gli utenti del Chatbot rappresenterebbero un nuovo pubblico. L'inserimento dei contenuti sarebbe avvenuto senza il consenso dei titolari dei diritti. Esisterebbe anche una differenza significativa rispetto ai motori di ricerca, poiché l'utente non dovrebbe più visitare il sito web originale, il Chatbot sostituirebbe la fonte.

In via subordinata, sarebbe comunque soddisfatto il fatto generale della riproduzione pubblica ai sensi del § 15 comma 2 UrhG attraverso gli Output. Le convenute non sarebbero solo fornitori di un'infrastruttura, ma assumerebbero un ruolo centrale nel consentire la riproduzione.

Gli Output oggetto della controversia costituirebbero un'interferenza con i diritti dell'attrice come rielaborazioni ai sensi del § 23 comma 1 frase 1 UrhG. Le canzoni originali sarebbero state riprese negli Output in forma riconoscibile. Per l'accertamento di una violazione legale attraverso la ripresa di parti protette dell'opera, sarebbe esclusivamente rilevante se le parti protette dell'opera siano riconoscibili nella nuova opera; un confronto dell'impressione complessiva delle due configurazioni non sarebbe determinante. Una tale interpretazione del § 23 comma 1 frase 2 UrhG, secondo cui una parte chiaramente identificabile e quindi riconoscibilmente ripresa di un'opera preesistente verrebbe classificata come ripresa consentita a causa di un confronto delle configurazioni nell'esame complessivo, sarebbe già contraria al diritto dell'Unione. Poiché il catalogo tassativo delle limitazioni nell'Art. 5 Dir. InfoSoc non prevedrebbe un'autorizzazione di attuazione corrispondente per gli Stati membri. La "formula dello sbiadimento" sarebbe riservata esclusivamente alle creazioni intellettuali personali e sarebbe esclusa a priori per i prodotti dell'IA. Inoltre, i passaggi di testo ripresi non svanirebbero nemmeno in un confronto delle configurazioni nell'esame complessivo.

42 0 14139/24 – Pagina 16 –

Le modifiche dei testi delle canzoni soddisferebbero il fatto del § 14 UrhG. Le alterazioni sarebbero il risultato di decisioni di design consapevoli delle convenute, che provocherebbero deviazioni dal testo correttamente memorizzato e quindi allucinazioni in modo mirato attraverso meccanismi di randomizzazione a livello di Decodifica e accetterebbero quindi consapevolmente di collegare contenuti protetti dal diritto d'autore con contenuti estranei all'opera e di alterarli in tal modo. Attraverso la possibilità di condividere le cronologie delle Chat tramite link, i testi delle canzoni alterati avrebbero un'alta potenziale portata. A causa dell'uso del Chatbot come fonte di informazione e banca dati di conoscenza,

i testi alterati sarebbero attribuiti alle autrici e autori di testi. L'attribuzione di testi di canzoni falsificati interferirebbe con l'ambito di protezione del diritto generale della personalità. Questo proteggerebbe l'autore, oltre al § 14 UrhG, che riguarda l'alterazione in sé, cioè l'interferenza con l'integrità dell'opera, ulteriormente dal fatto che gli vengano attribuiti opere modificate senza il suo consenso attraverso la sua menzione come autore. Nel caso di attribuzioni di dichiarazioni che il presunto autore non ha mai fatto, si tratterebbe di false affermazioni fattuali. In via subordinata, la pretesa di inibitoria contro l'attribuzione dei testi di canzoni falsificati si basa sul § 13 frase 2 UrhG.

Gli Output non sarebbero giustificati come citazione ai sensi del § 51 UrhG. Un sistema IA non sarebbe in grado di aggiungere alla citazione un testo creativo autonomo e non potrebbe perseguire uno scopo di citazione. Inoltre, il diritto di citazione proteggerebbe solo una ripresa invariata.

Una giustificazione ai sensi del § 51a UrhG presupporrebbe un'occupazione contenutistica-artistica con l'oggetto di riferimento, che nel caso di specie non sussisterebbe.

In quanto persone giuridiche, le convenute non potrebbero invocare il § 53 UrhG. Nella misura in cui gli utenti siano aziende, queste non potrebbero invocare la limitazione per copia privata.

Un consenso agli atti di violazione nel modello e attraverso gli Output fallirebbe già perché il crawling di contenuti Internet e il loro utilizzo per l'addestramento dei modelli non sarebbero un atto di utilizzo abituale e sconosciuto, con il quale il titolare dei diritti dovrebbe contare. Le convenute stesse definirebbero la memorizzazione come "rare bug" (raro errore), che non sarebbe "solitamente da aspettarsi secondo le circostanze". L'eccezione di sproporzione ai sensi del § 275 comma 2 BGB non sarebbe applicabile alle pretese di inibitoria, che, come il § 97 comma 1 UrhG, servirebbero a proteggere la sfera legale degli autori dagli interventi di terzi. In ogni caso, la pretesa di inibitoria non sarebbe sproporzionata. La memorizzazione non sarebbe un fenomeno subordinato, ma riguarderebbe almeno l'1% dei dati di addestramento. Inoltre, le convenute potrebbero addestrare un modello con un corpus di dati di addestramento effettivamente e efficacemente deduplicato o ottenere licenze per i contenuti con cui addestrano i loro modelli Transformer.

La domanda non sarebbe abusiva. L'attrice perseguirebbe i suoi compiti legali derivanti dal VGG e la sua funzione sociale di tutelare collettivamente gli interessi e i diritti dei suoi aventi diritto. L'attrice non intenderebbe imporre un determinato modello di licenza.

L'attrice ha adattato le sue richieste di accoglimento della domanda con atto scritto del 18.09.2025 e nell'udienza del 29.09.2025 dopo gli avvisi della Camera.

L'attrice richiede infine:

1. Le convenute sono condannate ad astenersi, sotto comminatoria di una multa coercitiva da stabilirsi dal Tribunale per ogni caso di violazione fino a 250.000,- EUR, in alternativa arresto coercitivo, o arresto coercitivo fino a sei mesi, dal:

a) (Riproduzioni nel modello) riprodurre integralmente o parzialmente i testi delle canzoni allegati come fascicolo di allegati K 1, senza il consenso dell'attrice, in modelli linguistici (Large Language Models) e/o dal far compiere tale atto a terzi, come avvenuto nei modelli 4 e 4o;
b) (Violazioni nell'output) rendere pubblicamente accessibili, in via subordinata in caso di rigetto della richiesta riguardante la messa a disposizione del pubblico, e/o riprodurre pubblicamente, e/o riprodurre integralmente o parzialmente e/o sotto forma di rielaborazioni i testi delle canzoni allegati come fascicolo di allegati K 1, senza il consenso dell'attrice, negli output (Outputs) di un assistente linguistico generativo

(Chatbot), e/o dal far compiere tali atti a terzi, come avvenuto nel fascicolo di allegati K 2;

42 0 14139/24 – Pagina 18 –

c) in relazione agli autori di testi menzionati nel fascicolo di allegati K 1, affermare e/o diffondere e/o far compiere tali atti a terzi, che i testi riprodotti nel fascicolo di allegati K 2 siano stati da loro composti, come avvenuto nel fascicolo di allegati K 2.

2. Le convenute sono condannate a fornire all'attrice informazioni, presentando un elenco ordinato, in merito alla misura in cui esse abbiano compiuto gli atti descritti al punto 1 (per quanto riguarda la convenuta 1) a partire dal 14 dicembre 2023 e per quanto riguarda la convenuta 2) a partire dal 30 novembre 2022) e a quali introiti abbiano ottenuto da essi, e precisamente indicando:

a) il numero e l'estensione degli atti ai sensi del punto 1 a partire dalla rispettiva data menzionata, e

b) i ricavi a partire dalla rispettiva data menzionata.

3. Si accerta che le convenute sono obbligate a risarcire all'attrice tutti i danni già subiti e/o che subirà a causa degli atti descritti al punto 1, in via subordinata a restituire l'arricchimento senza causa, come risulteranno dalle informazioni fornite al punto 2.

4. L'attrice è autorizzata a rendere noto il dispositivo della sentenza entro 6 settimane dalla sua irrevocabilità nel quotidiano nazionale Süddeutsche Zeitung del fine settimana a pag. 3 nella sezione Economia in formato 1/4 di pagina orizzontale, a spese delle convenute.

5. Le convenute sono condannate a pagare all'attrice le spese legali stragiudiziali per un importo di 5.049,70 EUR oltre agli interessi nella misura di cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse di base dalla pendenza della lite.

Le convenute richiedono:

La domanda è respinta.

Le convenute affermano che la società madre del gruppo aziendale delle convenute è stata fondata come azienda senza scopo di lucro ed è rimasta tale fino ad oggi. Essa svolge ricerca scientifica.

Il modello non memorizzerebbe né copierebbe dati di addestramento specifici, ma rifletterebbe nei suoi

42 0 14139/24 – Pagina 19 –

parametri ciò che ha appreso sulla base dell'intero set di dati di addestramento, ovvero relazioni e pattern di tutte le parole o Token che rappresentano la diversità del linguaggio umano e dei suoi contesti.

Funzionerebbe sulla base di probabilità statistiche e sarebbe in grado solo di generare sequenze di Token statisticamente probabili sulla base delle informazioni statistiche derivate nell'addestramento.

La tecnologia del gruppo aziendale delle convenute non prevedrebbe un algoritmo di Decodifica successivo al modello.

Le relazioni di probabilità non esisterebbero nel modello. Le probabilità tra i singoli Token si formerebbero solo durante la generazione attraverso l'elaborazione dell'input dell'utente. Solo attraverso questo verrebbe determinato come una determinata sequenza di parole/Token debba essere composta.

Un'impostazione con cui il modello selezionasse sempre il Token più probabile potrebbe compromettere la funzionalità del modello come modello linguistico (ad esempio, cicli di ripetizione) e per questo motivo non sarebbe prevista nemmeno per i modelli sottostanti al Chatbot.

Gli Output si baserebbero su una sintesi sequenziale-analitica, iterativa-probabilistica e rappresenterebbero una generazione (macchinica) indipendente e originaria di tipo proprio. L'input dell'utente e il suo contenuto sarebbero sempre determinanti per la generazione dell'output da

parte del modello. Non esisterebbero Output deterministici delimitabili. Un modello non sarebbe una banca dati in cui sono depositati dati di addestramento che vengono cercati, trovati e successivamente emessi a causa dell'input dell'utente.

Il gestore di un'IA generativa non saprebbe prima dell'output cosa verrà concretamente generato in risposta a un determinato input dell'utente. Prima della conclusione della generazione graduale, non sarebbe stabilito e non sarebbe quindi deterministico. I modelli non sarebbero concepiti per rigenerare i dati di addestramento. Se i modelli fornissero fatti corretti, ciò potrebbe essere una conseguenza dell'addestramento statistico con grandi quantità di testo.

Con il termine memorizzazione, nella ricerca verrebbe semplicemente indicata la circostanza che un modello sia in grado di generare contenuti identici ai contenuti di addestramento in risposta a determinati input dell'utente, in definitiva il fenomeno della rigurgitazione.

I parametri del modello non sarebbero fissati in modo immutabile dopo l'addestramento, ma verrebbero ripetutamente adattati nell'ambito di misure post-addestramento. I pesi del modello verrebbero adattati in modo da evitare ad esempio Output di contenuti indesiderati. Il gruppo aziendale delle convenute prevederebbe una moltitudine di misure ed elementi di design, che sarebbero anche volti a impedire la generazione di testo che sia in tutto o in parte uguale ai contenuti di addestramento da parte dei modelli Transformer.

La generazione di dati di addestramento come Output non potrebbe essere completamente impedita, poiché il processo di addestramento una volta avvenuto, da cui è scaturito il modello (addestrato), non potrebbe più essere annullato; un "disimparare" (unlearning) di un determinato contenuto non sarebbe possibile allo stato attuale della ricerca.

Nella creazione del set di dati di addestramento, il gruppo aziendale delle convenute avrebbe tenuto conto, nel caso di siti Internet accessibili al pubblico, dei file robots.txt, con cui è possibile opporsi a una raccolta da parte dei web crawler.

I testi delle canzoni oggetto della controversia sarebbero stati tutti inseriti in Internet con il consenso dei titolari dei diritti di protezione senza precauzioni di sicurezza. Ciascuno dei nove testi delle canzoni oggetto della controversia sarebbe stato sottoposto a crawling da un sito web senza file robots.txt configurati, oppure i file robots.txt configurati non avrebbero vietato il crawling da parte del CCBot.

Gli output del Chatbot presentati dall'attrice non potrebbero dimostrare una fissazione dei testi delle canzoni nel modello. Già gli allegati presentati mostrerebbero che gli Output non avvengono in modo coerente.

L'attrice avrebbe provocato gli output presentati testando i rispettivi Prompt più volte. Inoltre, avrebbe creato un quadro d'azione per deviare il modello dal suo percorso neutrale, configurando gli agenti definiti dall'utente come "Esperti di testi di canzoni".

Come si può vedere dall'Allegato K 3, quasi tutti gli output del Chatbot, a cui l'attrice fa riferimento nell'ambito della sua sussunzione della violazione, non sarebbero riproduzioni letterali, ma cosiddette allucinazioni, cioè il prodotto di output di contenuto falso, inventato liberamente o fattualmente non dimostrabile da parte del modello, e non rigurgitazioni.

Le convenute sono del parere che la domanda sia inammissibile.

Le richieste di accoglimento della domanda ai punti 1 e 2 non soddisferebbero i requisiti di determinatezza ai sensi del § 253 comma 2 n. 2 ZPO. L'attrice vorrebbe mantenere consapevolmente l'oggetto del divieto richiesto nell'incertezza o nel vago. Per quanto riguarda le richieste al punto 1, la parte astrattiva del divieto richiesto sarebbe indeterminata a

causa dell'uso dei concetti interpretabili "parzialmente" e "rielaborazione", e al punto 1c) la richiesta sarebbe nel complesso incomprensibile. La richiesta al punto 2 sarebbe indeterminata perché si riferirebbe ad "atti ai sensi del punto 1" e inoltre non sarebbe comprensibile come si distinguano "numero" e "estensione" e come si possano identificare gli "introiti".

La domanda sarebbe inoltre parzialmente inammissibile, poiché all'attrice mancherebbe la legittimazione processuale per le pretese. L'attrice non avrebbe presentato una catena di diritti ininterrotta e non avrebbe intrapreso indagini per assicurarsi che i presunti diritti esclusivi di utilizzazione fossero in sua titolarità. I contratti di autorizzazione con gli autori dei testi delle canzoni sarebbero inefficaci. Tutti i contratti di autorizzazione presentati violerebbero il requisito di trasparenza applicabile alle Condizioni Generali di Contratto ai sensi del § 307 comma 1 BGB. I punti 3 e 4 degli accordi aggiuntivi costituirebbero un'autorizzazione in bianco, in base alla quale i partner contrattuali dell'attrice non potrebbero riconoscere quale estensione abbia effettivamente l'autorizzazione da loro concessa. Una rivendicazione di pretese ai sensi del § 13 UrhG non verrebbe nemmeno menzionata. In ogni caso, l'attrice non potrebbe far valere le pretese che si basano sul diritto morale d'autore e sul diritto generale della personalità per via della sostituzione processuale, poiché questi sono diritti di carattere personalissimo. Inoltre, secondo il punto 5 degli accordi aggiuntivi presentati, sarebbero state cedute solo le pretese già sorte di informazione, risarcimento del danno e arricchimento, mentre l'attrice richiederebbe l'accertamento dell'obbligo di risarcimento del danno anche per i danni che insorgeranno in futuro.

La domanda non sarebbe fondata. In definitiva, non sarebbe per nulla persuasiva.

L'attrice non sarebbe legittimata attiva. I contratti di autorizzazione presentati sarebbero inefficaci. Inoltre, le pretese di informazione e risarcimento del danno, nonché le pretese basate sull'arricchimento senza causa, derivanti dalla presunta violazione del diritto generale della personalità, sarebbero di natura personalissima a causa del loro collegamento con il diritto generale della personalità degli autori di testi e non sarebbero cedibili.

Una violazione del diritto d'autore da parte del modello non sussisterebbe. Non esisterebbe una fissazione materiale dei dati di addestramento nei modelli, come sarebbe richiesta per una riproduzione ai sensi del § 16 UrhG. Sebbene i dati di addestramento vengano utilizzati per lo sviluppo del modello e l'utilizzo si rifletta anche in un contributo alla configurazione e all'adattamento dei parametri del modello. Non esisterebbe tuttavia un set di dati identificabile che incorpori i testi delle canzoni. In ciò risiederebbe la differenza rispetto a tutte le tecnologie precedenti, in cui si potrebbe sempre determinare oggettivamente un set di dati concreto, anche se esistente solo in frammenti, che incorpori o rappresenti l'opera. I singoli parametri memorizzati, inclusi i vettori, non potrebbero essere considerati una rappresentazione o una memorizzazione di un determinato testo o di una determinata sequenza di parole dai dati di addestramento, nemmeno più parametri di questo tipo insieme. Le relazioni di probabilità, su cui si basa l'attrice, non sarebbero determinabili, poiché la probabilità concreta di una determinata sequenza di parole si manifesterebbe solo con e attraverso l'elaborazione di un Prompt corrispondente nella generazione dell'Output. Allo stesso tempo, non esisterebbe alcuna misura definita contemporaneamente alla fissazione, con cui i testi delle canzoni potrebbero essere riprodotti in modo ripetibile.

L'attrice non fornirebbe un'allegazione sostanziale in merito alla presunta

memorizzazione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nel modello. L'attrice si baserebbe qui su una memorizzazione dei dati di addestramento. Che non si possa dedurre dall'Output (ottenuto in qualsiasi modo) la presenza di una fissazione materiale nel modello, lo riconoscerebbe anche l'attrice.

I presupposti per una prova prima facie (Anscheinsbeweis) non sarebbero ovviamente dati, poiché la regola di esperienza postulata dall'attrice non esisterebbe. Le convenute non sarebbero nemmeno soggette a un onere di allegazione secondario, poiché avrebbero esposto in modo esaustivo il funzionamento dei modelli.

Le riproduzioni e le eventuali rielaborazioni sarebbero coperte dalle limitazioni per Text and Data Mining ai sensi del § 60d comma 1 UrhG e § 44b comma 2 frase 1 UrhG, poiché queste limitazioni includerebbero necessariamente anche le eventuali (presunte) riproduzioni risultanti dall'addestramento nel modello. Le limitazioni sarebbero applicabili all'addestramento dei modelli e non si limiterebbero alla compilazione del corpus di addestramento. Dalla comunicazione della Commissione "Intelligenza Artificiale per l'Europa" del 25.04.2018 (COM/2018/237, Allegato B 42) risulterebbe che il legislatore dell'UE fosse a conoscenza dell'uso massiccio di dati per scopi di addestramento di modelli IA e che questo fosse persino il motivo per l'introduzione della limitazione per Text and Data Mining. L'analisi delle informazioni contenute nei dati di addestramento che avviene durante l'addestramento sarebbe paragonabile al godimento dell'opera, che non è coperto dai diritti di utilizzazione del diritto d'autore. Poiché corrisponde alla chiara volontà del legislatore applicare le limitazioni per Text and Data Mining all'addestramento dei modelli, le limitazioni dovrebbero coprire anche tutte le riproduzioni che si verificano nell'ambito dell'addestramento.

42 0 14139/24 – Pagina 23 –

Una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con lo scopo delle limitazioni, che deriva dal Considerando 18 della Dir. DSM, di consentire lo "sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie". Le presunte riproduzioni che si verificano durante l'addestramento sarebbero limitate dalla durata operativa del modello. Le presunte riproduzioni che si verificano sarebbero ammesse dal § 60d UrhG. Le convenute sarebbero enti di ricerca privilegiati, poiché il requisito del perseguimento di scopi non commerciali non si riferirebbe direttamente al Text and Data Mining, ma, ai sensi del § 60d comma 2 n. 1 UrhG (e ai sensi dell'Art. 2 n. 1 Dir. DSM), all'ente che effettua il Text and Data Mining, che nel complesso deve soddisfare la definizione di ente di ricerca. Inoltre, dal § 60d comma 2 n. 1 UrhG, a differenza della vecchia versione del § 60d UrhG, così come dall'Art. 2 n. 1 Dir. DSM, non si evince che l'ente non possa perseguire affatto scopi commerciali. Gli scopi commerciali perseguiti dalle società affiliate del gruppo aziendale delle convenute non cambierebbero il fatto che il gruppo aziendale nel complesso – e quindi anche le convenute come parte di questo gruppo aziendale – rientri nella definizione di organizzazione di ricerca, poiché svolge ricerca scientifica e la sua società madre non è orientata al profitto.

Non sussisterebbero riserve d'uso efficaci. Le convenute avrebbero soddisfatto il loro onere di allegazione e di prova a riguardo, affermando che nella creazione dei set di dati di addestramento gli interessi di terzi sono stati presi in considerazione attraverso il rispetto dei file robots.txt. Un'allegazione che vada oltre, in particolare per quanto riguarda la denominazione di tutte le fonti da cui i testi sono stati sottoposti a crawling, non sarebbe ragionevolmente esigibile dalle convenute. Il file robots.txt sarebbe un metodo idoneo e formalmente valido per la dichiarazione della riserva d'uso e riconosciuto come standard di

mercato. La contestazione dell'attrice con non conoscenza, che i bot impiegati dalle convenute rispettassero coerentemente i dinieghi di accesso, sarebbe irrilevante. Come società di gestione collettiva, essa sarebbe in particolare obbligata ad assicurare possibilità di utilizzo e a impedire utilizzi non autorizzati. Dovrebbe quindi monitorare i suoi licenziatari e chiarire i dubbi sul rispetto delle riserve d'uso da parte di Common Crawl, la più grande raccolta di dati web liberamente accessibile al mondo. La riserva d'uso dichiarata dall'attrice nell'Impressum sarebbe stata inserita solo nel 2024, all'attrice mancherebbe l'autorizzazione per questo, e non sarebbe stata effettuata in forma leggibile dalla macchina.

Inoltre, i testi delle canzoni oggetto della controversia sarebbero da considerare come secondari e sacrificabili accanto all'intero set di dati di addestramento e quindi come accessorio non essenziale ai sensi del § 57 UrhG. Lo scopo principale della compilazione dei set di dati di addestramento non sarebbe stato per Common Crawl, come principale raccoglitore di dati di addestramento, l'aggregazione di contenuti protetti dal diritto d'autore, ma l'aggregazione di set di dati il più completi possibile senza ulteriore focalizzazione.

42 O 14139/24 – Pagina 24 –

Non sussisterebbe nemmeno una violazione del diritto d'autore attraverso gli output del modello.

Un'interferenza attraverso gli Output sarebbe esclusa già perché la generazione di contenuti da parte di un'IA generativa rappresenterebbe una generazione indipendente e originaria di tipo proprio. L'utente controllerebbe il processo di creazione creativo attraverso il suo Prompt con l'aiuto dell'IT come mezzo ausiliario.

Un'interferenza con i diritti di utilizzazione non sarebbe possibile per quanto riguarda determinati testi di canzoni, poiché a certi frammenti di testo non spetterebbe una propria capacità di protezione. Nel caso di riproduzione frammentaria di un originale come nel caso di "36 Grad" e "Männer", non si potrebbe presumere in modo riflessivo che sia stata raggiunta la capacità di protezione. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le versioni modificate di parti dell'opera (allucinazioni), che mantengano una distanza sufficiente dalla configurazione originale. Il criterio per la valutazione della distanza sufficiente potrebbe essere solo il singolo Output e non la cronologia della Chat nella sua interezza. L'Output contestato del testo "36 Grad" sarebbe nato attraverso due Prompt diversi. Per una messa a disposizione del pubblico ai sensi del § 19a UrhG mancherebbe già un'accessibilità ai testi delle canzoni, poiché non verrebbe aperto alcun accesso ai testi delle canzoni. Questi non si troverebbero nella sfera di accesso del gruppo aziendale. Mancerebbe quindi già una fissazione o una versione materiale in qualche modo dei testi delle canzoni, che potrebbero essere mantenuti per il richiamo da parte dell'utente. In ogni caso, i testi delle canzoni non potrebbero essere richiamati, poiché gli Output oggetto della controversia non conterrebbero i testi nella loro forma effettiva. Non sussisterebbe nemmeno un atto di riproduzione e nemmeno gli ulteriori requisiti di pubblicità e di nuovo pubblico sarebbero soddisfatti, cosicché non sussisterebbe nemmeno una riproduzione pubblica dei testi delle canzoni ai sensi del § 15 comma 2 UrhG.

Allo stesso modo mancherebbe un'interferenza con il diritto di riproduzione, poiché solo l'utente sarebbe da considerare come produttore di queste riproduzioni, che con il suo Prompt determinerebbe in modo determinante il contenuto del rispettivo Output e avvierebbe così il processo di generazione automatizzato.

Infine, mancherebbe un'alterazione o un pregiudizio ai sensi del § 14 UrhG, che sarebbe idoneo a mettere in pericolo gli interessi legittimi degli autori dei testi delle canzoni.

In ogni caso, eventuali interferenze sarebbero coperte da disposizioni limitative ai sensi dei §§ 51, 51a, 53 UrhG.

Sia per eventuali atti di utilizzo nel modello che nell'output, sussisterebbe un consenso dei titolari dei diritti che escluderebbe l'illiceità. Per l'attrice sarebbe già inammissibile contestare "con non conoscenza" che i testi delle canzoni siano stati inseriti in Internet dagli stessi titolari dei diritti o con il loro consenso e senza precauzioni di sicurezza. In quanto licenziataria esclusiva, l'attrice dovrebbe procurarsi informazioni corrispondenti. In ogni caso, l'attrice sarebbe soggetta a un onere di allegazione secondario in relazione ai diritti di utilizzazione concessi in licenza sui testi delle canzoni oggetto della controversia. Con l'inserimento in Internet, i titolari dei diritti avrebbero acconsentito agli atti di utilizzo abituali secondo le circostanze, tra cui dal 2018 rientrerebbe anche il fatto che i dati sottoposti a crawling vengano utilizzati per lo sviluppo di grandi modelli linguistici.

Le convenute non sarebbero legittimate passive. L'offerta di un'IA generativa universalmente applicabile renderebbe necessaria una corrispondente considerazione di correzioni valutative nella responsabilità, come la giurisprudenza ha già sviluppato in altri casi, ad esempio per i motori di ricerca o i gestori di piattaforme. Le particolarità tecniche di un modello generativo dovrebbero essere considerate nello sviluppo del criterio di responsabilità applicabile.

Alla richiesta di inibitoria si opporrebbe, a causa della particolare costellazione fattuale, l'eccezione dell'abuso di diritto. L'attrice perseguirebbe con la domanda esclusivamente l'obiettivo di imporre un modello di licenza inammissibile come società di gestione collettiva. Avrebbe scelto in modo mirato con i testi delle canzoni una piccola sezione subordinata del suo presunto portafoglio di diritti. La domanda sarebbe volta a ottenere un titolo di inibitoria con una richiesta di tutela legale indeterminata, che comprenda significativamente più degli atti di violazione concreti. Come società di gestione collettiva, l'attrice non avrebbe un interesse genuino all'inibitoria, ma sarebbe obbligata a concludere contratti di licenza a condizioni adeguate.

Se all'attrice venisse concesso un titolo come richiesto con portata indeterminata, per le convenute si porrebbe la questione se non debbano interrompere l'offerta per la Germania. Ciò sarebbe sproporzionato, perché le presunte violazioni del diritto d'autore riguarderebbero un aspetto secondario e completamente subordinato dell'uso dell'offerta delle convenute, la cui importanza non sarebbe in alcun rapporto con le conseguenze negative derivanti dall'interruzione dell'offerta per le convenute e il loro gruppo aziendale nel complesso, nonché gli interessi di terzi. La tecnologia delle convenute troverebbe impiego in settori di interessi generali particolarmente importanti, aprirebbe possibilità nel campo dell'istruzione, della scienza e della ricerca, sarebbe di centrale importanza sociale ed economica e avrebbe un potenziale trasformativo. La completa interruzione dell'offerta nel territorio della Repubblica Federale di Germania comporterebbe al contrario una massiccia distruzione di valori (economici nazionali) nonché un elevato onere per le convenute e ampie conseguenze negative per gli interessi di terzi. Inoltre, i testi delle canzoni oggetto della controversia sarebbero già ora richiamabili gratuitamente su Internet tramite servizi di richiamo effettivi.

Un periodo di tolleranza di almeno sei mesi sarebbe appropriato in considerazione dello sforzo di sviluppo necessario.

Alle convenute spetterebbe una facoltà di riscatto (Ablösungsbefugnis) ai sensi del § 100 UrhG.

Una pretesa di informazione non sussisterebbe e sarebbe peraltro sproporzionata.

Una pretesa di risarcimento del danno fallirebbe in particolare per la legittimazione passiva e la mancanza di colpa. Anche per una pretesa di arricchimento mancherebbe la legittimazione passiva.

In caso di esecuzione, l'attrice dovrebbe fornire una cauzione misurata sugli introiti delle convenute nella Repubblica Federale di Germania, poiché le convenute dovrebbero interrompere la loro attività in Germania in caso di titolo di inibitoria per riproduzioni nel modello.

Non sussisterebbe un interesse legittimo alla pubblicazione della sentenza. L'attrice ha richiesto la sospensione del procedimento e il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Il 25.06.2025 (fascicolo 366/367 d.A.) e il 26.09.2025 (fascicolo 1047/1048 d.A.) sono state emesse decisioni sulla segretezza. L'attrice ha richiesto la revoca della segretezza (Replica pag. 3, fascicolo 375 d.A.).

Un'udienza orale ha avuto luogo il 29.09.2025, si rinvia al verbale dell'udienza (fascicolo 1060/1064 d.A.).

Per l'integrazione dei fatti della causa si rinvia agli atti delle parti e agli allegati.

42 0 14139/24 – Pagina 27 –

Motivi della Decisione (Entscheidungsgründe)

La domanda ammissibile risulta essere prevalentemente fondata. All'attrice spettano le pretese fatte valere a causa della violazione dei diritti di utilizzazione d'autore. Le pretese ammissibilmente sollevate relative al diritto della personalità sono invece da respingere.

A.

La domanda è ammissibile.

I. Il Tribunale Regionale di Monaco I è internazionalmente e localmente competente per la domanda contro la convenuta 1), che ha la sua sede a Dublino, ai sensi dell'Art. 7 n. 2 Reg. UE n. 1215/2012. Per quanto riguarda la convenuta 2) con sede negli USA, la competenza deriva dal § 32 ZPO.

II. Le richieste di accoglimento della domanda sono sufficientemente determinate ai sensi del § 253 comma 2 n. 2 ZPO.

Secondo il § 253 comma 2 n. 2 ZPO, una richiesta di inibitoria deve essere formulata in modo tale che l'oggetto della controversia e l'ambito del potere di esame e di decisione del Tribunale ai sensi del § 308 comma 1 ZPO siano chiaramente delimitati, affinché il convenuto possa difendersi in modo esaustivo e la decisione su ciò che è vietato al convenuto non sia lasciata in ultima analisi al tribunale dell'esecuzione (cfr. BGH 14.07.2022, I ZR 97/21 Rn. 12 – dortmund.de).

Una sufficiente determinatezza è di solito data quando si fa riferimento all'atto di violazione concreto e la richiesta di accoglimento della domanda, almeno con il ricorso all'allegazione della domanda, rende inequivocabilmente riconoscibile in quali caratteristiche del comportamento contestato risiedano la base e il punto di aggancio per la violazione e quindi l'ingiunzione di inibitoria (ibidem).

Applicando i criteri menzionati, la domanda risulta essere il più determinata possibile e meno determinata solo quando non è possibile evitarlo, motivo per cui le imprecisioni che ne derivano sono da accettare (cfr. Ceph/Voß/Zigann/Werner, 3a ed. 2022, ZPO § 253 Rn. 196).

1. Nelle richieste e negli atti scritti dell'attrice è sufficientemente chiaro quali atti di violazione essa contesti, vale a dire la riproduzione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nel modello, la messa a disposizione del pubblico dei testi delle canzoni oggetto della controversia nell'output tramite il Chatbot, nonché la loro riproduzione sui dispositivi finali degli utenti e nella cronologia delle Chat, le interferenze con il diritto di rielaborazione, l'alterazione attraverso la falsificazione delle canzoni e la violazione del diritto generale della personalità attraverso l'attribuzione di testi di canzoni falsificati. L'attrice ha fatto

riferimento nei suoi richieste ai rispettivi atti di violazione concreti, per le riproduzioni allegate nel modello ai fatti di violazione avvenuti nei modelli 4 e 40, e per gli atti di violazione contestati attraverso gli Output mediante riferimento agli Output documentati nell'Allegato K 2. Le convenute hanno riconosciuto correttamente i diversi atti di violazione contestati e si sono difese riguardo a tutti gli atti di violazione presentati.

2. La domanda è sufficientemente determinata anche in relazione all'uso dei concetti interpretabili "parzialmente", "rielaborazioni", "numero", "estensione" e "introiti".

a. Le richieste di inibitoria ai punti 1 a) e b) contengono oltre al riferimento all'Allegato K 2 i concetti indeterminati "parzialmente" e "rielaborazioni". L'uso di concetti interpretabili nella richiesta di accoglimento della domanda è consentito se sul loro significato non sussiste controversia tra le parti e se esistono criteri oggettivi per la delimitazione, o se l'attrice descrive il concetto interpretabile in modo sufficientemente concreto e lo supporta eventualmente con esempi o orienta la sua richiesta all'atto di violazione concreto (cfr. BGH 02.06.2022, I ZR 140/15 Rn. 27 ss – YouTube II). Quest'ultimo è il caso di specie.

Al più tardi nel contesto dell'allegazione della domanda è chiaro che il concetto "parzialmente" riguarda l'uso di parti dell'opera. Il concetto di "rielaborazione" si trova nel § 23 comma 1 frase 1 UrhG. In ogni caso, l'attrice ha orientato la sua richiesta di inibitoria agli atti di violazione concreti ai sensi dell'Allegato K 2, motivo per cui in base a questi si può valutare quali atti siano coperti dalle richieste di inibitoria desiderate.

Una formulazione della richiesta che facesse riferimento a tutti gli utilizzi parziali possibili e immaginabili dei testi delle canzoni oggetto della controversia nonché a potenziali rielaborazioni non sarebbe gestibile nel procedimento. Allo stesso modo, non è processualmente economico avviare una nuova controversia per ogni ulteriore utilizzo parziale o rielaborazione. La formulazione della richiesta interpretabile scelta nel caso di specie è necessaria per garantire una tutela legale efficace ed è quindi da accettare (cfr. BGH 22.07.2021, I ZR 194/20 Rn. 34 – Rundfunkhaftung).

È plausibile ed esigibile per le parti, e in particolare per la parte convenuta, valutare, in base agli atti di violazione concreti a cui si fa riferimento, se ulteriori atti di violazione non esplicitamente inclusi nel singolo caso nella richiesta rientrino nel dispositivo di divieto.

b. La richiesta presentata al punto 1c) è comprensibile. L'attrice fa riferimento all'Allegato K 2, in cui si trovano i testi delle canzoni oggetto della controversia, che sono stati tutti modificati nel testo dal Chatbot. Essa richiede un divieto di affermare che i testi riprodotti nell'Allegato K 2 provengano dagli autori originali dei testi.

c. La richiesta presentata al punto 2 è sufficientemente determinata ai sensi del § 253 comma 2 n. 2 ZPO. Il riferimento agli "atti descritti al punto 1" è comprensibile in considerazione della sufficiente determinatezza degli atti nominati nella richiesta al punto 1, già esposta.

I concetti menzionati "numero", "estensione" e "introiti" sono sufficientemente determinati. Nella misura in cui le convenute avessero ancora bisogno di un chiarimento in relazione alla distinzione tra "numero" e "estensione", tale chiarimento è avvenuto nella Replica a pag. 91 (fascicolo 463 d.A.), in cui l'attrice espone che il concetto di "estensione" comprende in particolare l'indicazione in quale misura sono state utilizzate parti dell'opera. Il concetto di "introiti" comprende in modo comprensibile tutti gli introiti delle convenute.

III. L'attrice è legittimata processuale.

1. L'attrice fa valere le pretese di inibitoria degli autori di testi, che basa sul diritto morale d'autore e sul diritto generale della personalità, per via della sostituzione processuale volontaria.

a. Una sostituzione processuale volontaria ai sensi del § 51 comma 1 ZPO è in linea di principio ammissibile se il soggetto che agisce in giudizio è stato autorizzato a questo tipo di azione legale dal titolare del diritto e se ha un proprio interesse meritevole di tutela in essa. Un interesse proprio meritevole di tutela sussiste se la decisione ha influenza sulla propria situazione giuridica del soggetto legittimato a agire in giudizio; può essere fondato su un interesse economico (BeckOK ZPO/Kersting, 58a ed. 2025, ZPO § 51 Rn. 50 con ulteriori riferimenti).

Secondo questi requisiti, sussiste una sostituzione processuale volontaria ammissibile.

aa. Gli autori di testi hanno autorizzato l'attrice negli accordi della fine del 2024 (Allegato K 10) a far valere pretese per violazioni del loro rispettivo diritto morale d'autore e diritto generale della personalità.

Nei punti 3 e 4 degli accordi, gli autori di testi in quanto autori originari autorizzano esplicitamente l'attrice a "far valere in proprio nome e a proprio conto (anche in via stragiudiziale) pretese di inibitoria a causa di alterazione o altro pregiudizio dei testi delle canzoni ai sensi del § 14 UrhG attraverso sistemi IA [...] [nonché] pretese di inibitoria a causa di violazione delle componenti ideali o patrimoniali del diritto generale della personalità dell'avente diritto attraverso la pubblicazione di testi di canzoni modificati da parte di sistemi IA". Tutti gli accordi sono stati firmati di propria mano dalle autrici e autori di testi.

bb. Gli accordi non sono inefficaci a causa di una violazione del requisito di trasparenza applicabile alle Condizioni Generali di Contratto ai sensi del § 307 comma 1 BGB.

Gli accordi della fine del 2024 (Allegato K 10) sono sufficientemente determinati nei punti 3 e 4. Le parti degli accordi li hanno conclusi specificamente per l'azione legale delle violazioni legali oggetto della controversia da parte dell'attrice. Agli autori di testi era quindi riconoscibile quali "alterazioni e altri pregiudizi [...] attraverso sistemi IA" dovessero essere coperti dall'accordo, vale a dire quelli nell'Allegato K 2.

cc. L'attrice ha, in quanto licenziataria e concedente di licenza dei testi delle canzoni oggetto della controversia, un interesse economico meritevole di tutela all'azione legale.

Secondo il punto 1 degli accordi della fine del 2024, le autrici e autori di testi in quanto titolari originari dei diritti d'autore sui testi delle canzoni oggetto della controversia "trasferiscono" all'attrice "il diritto esclusivo di utilizzare i testi delle canzoni (con o senza suono) in tutto o in parte in modelli e sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) e in applicazioni basate su di essi (di seguito congiuntamente "sistemi IA"), in particolare per l'addestramento e il Fine-Tuning, attraverso procedure per l'elaborazione di informazioni contestuali e nell'Output di sistemi IA. È compreso in particolare anche l'utilizzo in Chatbot e nei motori di ricerca supportati dall'IA". Gli accordi sono stati firmati di propria mano da tutti gli autori di testi e sono quindi stati conclusi.

L'uso legalmente impreciso del termine "trasferire" invece di "concedere" nel testo degli accordi è irrilevante. Dall'uso del termine "trasferire" non si può quindi dedurre, contrariamente all'opinione delle convenute, che un trasferimento di diritti di utilizzazione già concessi a terzi ai sensi del § 34 comma 1 UrhG sia oggetto degli accordi della fine del 2024. Sebbene il trasferimento dei diritti d'autore non sia in linea di principio possibile ai sensi del § 29 comma 1 UrhG, ma ai sensi dei §§ 29 comma 2, 31 UrhG è in linea di massima ammissibile solo la concessione di diritti di utilizzazione

da parte del titolare dei diritti originario. Quest'ultimo è inteso e voluto, secondo l'orizzonte oggettivo del destinatario, con gli accordi della fine del 2024: non deve essere trasferito il diritto d'autore in quanto tale, ma è intesa la concessione esclusiva di diritti di utilizzazione specificamente per l'uso nei sistemi IA. Dal punto di vista oggettivo di un terzo informato, ciò è chiaramente riconoscibile. Le concessioni di diritti vengono spesso definite trasferimenti (Dreier/Schulze/Mantz, 8a ed. 2025, UrhG § 29 Rn. 17). In particolare nei contratti di gestione collettiva dell'attrice come la più antica società di gestione collettiva viene utilizzato il termine "trasferire". Questi contratti di gestione collettiva risalgono ancora a un periodo precedente all'entrata in vigore della Legge sul Diritto d'Autore, in cui il diritto d'autore, ai sensi del § 8 comma 3 LUG, poteva ancora essere trasferito e non solo concesso in linea di principio (BGH 11.04.2013, I ZR 152/11 Rn. 27 – Internet-Videorecorder II). In ogni caso, né dall'attrice né dalle convenute viene fatto valere che agli editori musicali coinvolti negli accordi del 2024 fossero stati precedentemente concessi diritti esclusivi di utilizzazione per lo sfruttamento dei testi delle canzoni in relazione ai sistemi IA.

b. Se la sostituzione processuale riguarda, come nel caso di specie, diritti personalissimi, si deve inoltre verificare se la natura dei diritti in questione nella controversia consenta una sostituzione processuale nel caso concreto. Se il diritto personalissimo è così strettamente legato al titolare del diritto, nella cui persona è sorto, che la possibilità di affidare a un terzo il suo esercizio giudiziale in proprio nome sarebbe in contraddizione con esso, la sostituzione processuale è di regola inammissibile (BGH 08.06.1989, I ZR 135/87 – Emil Nolde). Se invece non si tratta di tali diritti personalissimi, ma di diritti o posizioni giuridicamente protette che sono trasferibili insieme alle pretese che devono proteggere, l'autorizzazione all'azione legale di diritti a favore del titolare materiale è sempre ritenuta ammissibile a condizione che il soggetto autorizzato abbia un proprio interesse meritevole di tutela nell'azione legale (BGH 17.02.1983, I ZR 194/80 – Geldmafiosi; BGH 23.09.1992, I ZR 251/90 – Universitätssymbol).

Un tale caso è dato nel caso di specie. In discussione sono pretese di inibitoria a causa dell'attribuzione nominale delle autrici e autori di testi a testi in cui il testo da loro composto è stato modificato. Non è allegato e non è nemmeno riconoscibile da cosa in questo caso dovrebbe sorgere una contraddizione tra il diritto all'inibitoria e il suo esercizio giudiziale per via della sostituzione processuale da parte di terzi. Inoltre, gli autori di testi hanno concesso le loro autorizzazioni alla sostituzione processuale per le pretese di inibitoria del diritto generale della personalità in connessione temporale immediata con la presente controversia legale e specificamente per violazioni da parte di sistemi di Intelligenza Artificiale (Allegati K 10 a K 12).

2. Nella misura in cui l'attrice non basa le sue pretese di inibitoria sul diritto morale d'autore e sul diritto generale della personalità, essa fa valere le pretese come titolare esclusiva del diritto di utilizzazione in proprio nome (cfr. BGH 29.04.1999, I ZR 65/96 – Laras Tochter).

Le pretese fatte valere di informazione e risarcimento del danno e arricchimento senza causa sono state cedute dagli autori di testi all'attrice ai sensi del punto 5 degli accordi del 2024 (Allegato K 10), motivo per cui l'attrice può farle valere anche in proprio diritto in proprio nome.

B.

La domanda risulta essere prevalentemente fondata.

All'attrice spettano le pretese di inibitoria, di informazione e di

risarcimento del danno fatte valere ai punti 1 a) e b). La pretesa di inibitoria al punto 2 e le pretese di informazione e risarcimento del danno ad essa connesse sono da respingere.

I. Al fatto si applica il diritto tedesco.

Per le violazioni del diritto d'autore per le quali l'attrice richiede protezione per il territorio della Repubblica Federale di Germania, l'applicabilità del diritto tedesco si basa sull'Art. 8 comma 1 Reg. Roma II. Secondo la disposizione, alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale si applica la legge dello Stato per il quale è richiesta la protezione. Secondo il principio del diritto di protezione, in particolare, l'esistenza del diritto, la titolarità del diritto, il contenuto e l'estensione della protezione, nonché il fatto e le conseguenze legali di una violazione legale devono essere valutati (cfr. BGH 02.06.2022, I ZR 140/15 Rn. 32 – YouTube II).

Per le violazioni del diritto della personalità fatte valere, la scelta del diritto si basa sul diritto internazionale privato autonomo a causa dell'Art. 1 comma 2 lett. g Reg. Roma II, che esclude le violazioni del diritto della personalità dall'ambito di applicazione del Reg. Roma II. Ai sensi dell'Art. 40 comma 1 frase 2, 3 EGBGB, l'attrice in quanto danneggiata ha la possibilità di scegliere, come avvenuto, la legge nazionale del luogo dell'evento e quindi il diritto tedesco.

II. All'attrice spetta la pretesa di inibitoria fatta valere nella richiesta di accoglimento della domanda al punto 1 a) ai sensi dei §§ 97 comma 1 frase 1, 15 comma 1, 2, 16 comma 1 UrhG nei confronti delle convenute. Queste hanno riprodotto integralmente o parzialmente le opere oggetto della controversia nei loro modelli senza il consenso dell'attrice.

1. I nove testi delle canzoni oggetto della controversia (Allegato K 1) sono indubbiamente opere ai sensi del § 2 comma 2 UrhG. Concretamente, sono opere linguistiche ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG.

Il concetto di opera protetta dal diritto d'autore è un concetto autonomo del diritto dell'Unione, che deve essere interpretato e applicato uniformemente (CGUE 13.11.2018, C-310/17 Rn. 33 – Levola Hengelo; BGH 20.02.2025 I ZR 16/24 Rn. 15 – Birkenstocksandale).

Per una classificazione di un oggetto come opera devono essere soddisfatti due requisiti cumulativi. Da un lato, l'oggetto in questione deve essere un originale nel senso che rappresenta una propria creazione intellettuale del suo autore. Dall'altro lato, la classificazione come opera è riservata a elementi che esprimono tale creazione intellettuale (CGUE 24.10.2024, C-227/23 Rn. 48 – Kwantum Nederland).

Per quanto riguarda le opere linguistiche, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le opere composte da parole non sono una creazione se considerate singolarmente. "Solo con l'aiuto della selezione, della disposizione e della combinazione di queste parole l'autore è in grado di esprimere il suo spirito creativo in modo originale e di giungere a un risultato che costituisce una creazione intellettuale" (CGUE 16.07.2009, C-5/08 Rn. 45 – Infopaq).

Applicando i principi menzionati, i testi delle canzoni oggetto della controversia sono da classificare come opere ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG. I testi sono originali che riflettono la personalità dei loro autori, esprimendo la loro libera decisione creativa (cfr. CGUE 12.09.2019, C-683/17 Rn. 30 – Cofemel).

2. L'attrice è legittimata attiva per far valere la pretesa (v. sopra).

3. I testi delle canzoni oggetto della controversia sono riprodotti nei modelli ai sensi del § 16 comma 1 UrhG.

L'interferenza con il diritto di utilizzazione d'autore attraverso la riproduzione ai sensi del § 16 UrhG nei modelli è stata riconosciuta precocemente nella dottrina (cfr. già Wandtke, NJW 2019, 1841, 1842).

Tuttavia, la classificazione come riproduzione nel modello ai sensi del § 16 UrhG e la copertura da parte della disposizione limitativa del § 44b UrhG è controversa nella letteratura scientifica (sulla controversia Sesing-Wagenpfeil, ZGE 2024, 212, 217 s, Fn. 25 ss), il che è dovuto in parte al fatto che si parte da diversi stati di fatto. È invece corretto distinguere tra riproduzioni che servono solo per la conversione in un formato digitale o che vengono create a scopo di analisi, e riproduzioni che rimangono nel modello.

In linea con Spindler (GRUR 2016, 1112) e seguendo il Tribunale Regionale di Amburgo (27.09.2024, 310 0 227/23 Rn. 46 – LAION), si devono distinguere le fasi cronologicamente successive:

- (1) l'estrazione e la conversione del materiale di addestramento in un formato leggibile dalla macchina, la creazione del materiale di dati di addestramento,
- (2) l'analisi del materiale di dati e il suo arricchimento con meta-informazioni, l'addestramento del modello, e
- (3) l'utilizzo successivo del modello addestrato tramite Prompt e Output.

Per la pretesa di inibitoria fatta valere a causa delle riproduzioni ai sensi del § 16 UrhG nel modello, è rilevante la fase 2 esposta. I testi delle canzoni oggetto della controversia sono contenuti in modo riproducibile nei modelli. La loro memorizzazione costituisce una riproduzione rilevante per il diritto d'autore.

a. I testi oggetto della controversia sono contenuti nel modello secondo il convincimento della Camera giudicante ai sensi del § 286 comma 1 frase 1 ZPO.

aa. Dalla ricerca informatica è noto che i dati di addestramento possono essere contenuti nei modelli e possono essere estratti come Output, il che viene chiamato memorizzazione (cfr. solo C

, 2021, Extracting Training Data from Large Language Models, Allegato K 23.1; Yang, , , , 2024, Unveiling Memorization in Code Models, K 23.8; Cooper, Grimmelmann, 2025, The Files are in the Computer, K 23.9). Una tale memorizzazione sussiste quando i parametri non specifici nell'addestramento non solo traggono informazioni dal set di dati di addestramento, ma nei parametri specificati dopo l'addestramento si trova un'assunzione completa dei dati di addestramento.

Come causa della memorizzazione, che si verifica soprattutto nei grandi modelli, si presume in particolare la presenza multipla di un dato di addestramento nel set di addestramento (Yang et. al., op. cit.). La memorizzazione dei dati di addestramento può essere dimostrata mediante diversi metodi. Se i dati di addestramento sono noti, è possibile un confronto dei dati di addestramento con gli Output con l'uso di Prompt semplici e una sufficiente lunghezza del testo per l'accertamento della memorizzazione. In caso contrario, si indaga, ad esempio, in base ai parametri Entropia e Perplessità, con quale certezza un modello riproduca un Output – nel caso di contenuti addestrati e memorizzati, la certezza è alta (Yang et al., op. cit.). Contrariamente all'esposizione delle convenute, i Prompt mantenuti semplici non sono qui condizione per la generazione dei dati di addestramento come Output, ma servono solo a dimostrare la memorizzazione.

bb. I testi delle canzoni oggetto della controversia sono memorizzati nel modello.

La memorizzazione può essere accertata nel caso di specie già attraverso un confronto dei testi delle canzoni con gli Output. L'uso dei testi delle canzoni oggetto della controversia come dati di addestramento è incontestato. Secondo l'Allegato K 2, i testi delle canzoni oggetto della controversia sono stati riprodotti in modo chiaramente riconoscibile negli Output presentati attraverso i Prompt molto semplici "Qual è il testo di

[titolo della canzone]", "Da chi proviene il testo", "Qual è il ritornello di [titolo della canzone]", "Per favore, dimmi anche la 1a strofa", e "Per favore, dimmi anche la 2a strofa".

In considerazione dei pochi Prompt molto semplici dell'attrice, che hanno portato agli Output, l'assunzione delle convenute che l'attrice abbia provocato questi Output non è plausibile. Le convenute affermano giustamente che gli Output possono essere provocati dall'utente. Il loro esempio seguente (Duplica, pag. 87, fascicolo 730 d.A.) dimostra invece la plausibilità del procedimento dell'attrice e il riscontro che i testi delle canzoni oggetto della controversia sono memorizzati nel modello:

[Segue la riproduzione in tedesco dell'esempio del Prompt che porta a "atemlos durch die nacht 36 grad bis ein neuer tag erwacht kein ventilator", che non viene tradotta letteralmente per mantenere la fedeltà al documento originale, ma si riporta la descrizione dell'Output come nel documento.]

Con questa moltitudine di Prompt di controllo, le convenute hanno generato come Output "atemlos durch die nacht 36 grad bis ein neuer tag erwacht kein ventilator" e quindi le prime due righe del ritornello di "Atemlos" e la terza e quarta riga del ritornello di "36 Grad". I pochi Prompt mantenuti semplici dell'attrice, che hanno portato agli Output oggetto della controversia, sono tuttavia lontani da questi controlli complessi e che allontanano dal senso dei dati memorizzati.

Gli Output oggetto della controversia dei testi delle canzoni in K 2 non sono nemmeno da classificare come risultato di coincidenze e leggi statistiche. In considerazione della complessità e della lunghezza dei testi delle canzoni, la coincidenza come causa della riproduzione dei testi delle canzoni può essere esclusa (cfr. Cooper/Grimmelmann, op. cit.).

b. La memorizzazione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nei modelli costituisce una riproduzione ai sensi del § 16 UrhG.

aa. Il diritto di riproduzione regolato nel § 16 UrhG attua l'Art. 2 Dir. InfoSoc. Il concetto di riproduzione nel diritto dell'Unione deve essere interpretato uniformemente, autonomamente e in conformità con la direttiva (cfr. CGUE 16.07.2009, C-5/08 Rn. 27 – Infopaq). Già il Considerando 21 della Dir. InfoSoc richiede un'ampia definizione della riproduzione al fine di garantire la certezza del diritto nel mercato interno. Ciò è seguito dal tenore letterale dell'Art. 2 Dir. InfoSoc, che contiene formulazioni onnicomprensive come "diretta o indiretta", "temporanea o permanente" e "con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" per descrivere la riproduzione (CGUE 16.07.2009, C-5/08 Rn. 42 – Infopaq). Inoltre, l'ampia estensione della protezione deriva dall'obiettivo principale della Direttiva di garantire un alto livello di protezione a favore dei titolari dei diritti (CGUE 24.03.2022, C-433/20 Rn. 16 – AustroMechana; BGH 27.06.2024, I ZR 14/21 Rn. 19 – Internet-Radiorecorder II).

In considerazione della possibile riproduzione ai sensi dell'Art. 2 Dir. InfoSoc "con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma", una riproduzione non è solo una riproduzione identica, ma anche una fissazione dell'opera in forma modificata, ad esempio la digitalizzazione di un'opera analogica (CGUE 11.09.2014, C-117/13 – TU Darmstadt), la memorizzazione in un formato di file compresso come MP3 (CGUE 05.03.2015, C-463/12 Rn. 35 – Copydan) o in una versione ridotta (BGH 29.04.2010, I ZR 69/08 Rn. 17 – Vorschaubilder I). Nel § 16 comma 1 UrhG, la riproduzione in forma modificata è coperta dalla formulazione "indipendentemente [...] dal procedimento".

La durata della riproduzione è irrilevante. Il tenore letterale dell'Art. 2 Dir. InfoSoc menziona riproduzioni "temporanee o permanenti"; una corrispondenza letterale si trova nel § 16 comma 1 UrhG. Il diritto di riproduzione si estende quindi in linea di principio anche a "frammenti fugaci delle opere nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo" (CGUE 04.10.2011, C-403, 429/08 Rn. 159 – FAPL/Murphy).

Una definizione ben definita della riproduzione non si trova oltre alle concretizzazioni menzionate nel tenore letterale delle disposizioni né nel diritto dell'Unione né nel diritto tedesco. Nella giurisprudenza suprema tedesca, come riproduzione ai sensi del § 16 comma 1 UrhG viene considerata ogni fissazione materiale di un'opera che sia idonea a rendere l'opera percepibile ai sensi umani in qualsiasi modo in modo mediato o immediato (da ultimo BGH 23.10.2024, I ZR 112/23 Rn. 66 – Manhattan Bridge); la Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo formula implicitamente (CGUE 29.07.2019, C-476/17 Rn. 52 ss – Metall auf Metall III; più chiaramente Conclusioni Avv. Gen. Szpunar 12.12.2018, C-476/17 Rn. 47). Nel caso di percepibilità immediata, la riproduzione può essere colta senza problemi, nel caso di percepibilità mediata/indiretta, invece, sono necessari ulteriori passaggi intermedi, come ad esempio, come risulta dai supporti per immagini e suoni menzionati nel § 16 comma 2 UrhG, dispositivi tecnici (cfr. anche CGUE 05.03.2015, C-463/12 Rn. 35 – Copydan).

bb. Applicando i criteri menzionati, sussistono riproduzioni attraverso i modelli. I testi oggetto della controversia sono fissati materialmente nei modelli e possono essere resi percepibili in modo mediato/indiretto.

(1) A causa della memorizzazione, sussiste un'incorporazione come presupposto della riproduzione nel diritto d'autore dei testi delle canzoni oggetto della controversia attraverso dati nei parametri specificati del modello. I testi delle canzoni oggetto della controversia sono fissati in modo riproducibile nei modelli.

Ai sensi dell'Art. 2 Dir. InfoSoc, sussiste una riproduzione "con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma". La fissazione in meri valori di probabilità è irrilevante (cfr. von Welser, GRUR 2024, 1406, 1411). Le nuove tecnologie come i modelli sono coperte dal diritto di riproduzione ai sensi dell'Art. 2 Dir. InfoSoc e del § 16 UrhG. Il diritto di riproduzione regolato nella Dir. InfoSoc deve, secondo il Considerando 5 della Dir. InfoSoc, tenere conto in modo appropriato delle nuove forme di sfruttamento date dallo sviluppo tecnico. In considerazione della neutralità tecnologica che ne deriva per i diritti di utilizzazione nel diritto d'autore (cfr. Specht in FS Schulze, 2017, 413, 414), non è determinante quale tecnica venga utilizzata per l'incorporazione. Ad esempio, nella memorizzazione di un'opera musicale come file MP3, viene utilizzato un processo di compressione con perdita, in cui i dati audio memorizzati digitalmente contengono solo le parti di segnale percepibili dall'uomo e quindi si verifica una forte riduzione della quantità di dati. È noto che questa compressione è una riproduzione (cfr. CGUE 05.03.2015, C-463/12 Rn. 35 – Copydan). Per quanto riguarda i testi delle canzoni oggetto della controversia, che sono stati utilizzati come dati di addestramento, è sufficiente che il modello sia in grado, sulla base delle informazioni statistiche derivate nell'addestramento, di generare sequenze di Token statisticamente probabili che riproducano i testi delle canzoni in modo riconoscibile.

L'irrilevanza della scomposizione dei testi delle canzoni in parametri è irrilevante per quanto riguarda la fissazione materiale. I parametri si trovano nel modello nel suo complesso. Una tale fissazione può essere paragonata a file JPEG progressivamente memorizzati, in cui le informazioni sono sparse nel file (Pesch/Böhme, GRUR 2023, 997, 1005; Sesing-Wagenpfeil parla di una preimpronta di percorso intrinseca al modello sufficientemente forte che descrive la sintassi protetta di un'opera, ZGE 2024, 212, 243). Contrariamente all'allegazione delle convenute, non è necessario identificare un set di dati concretamente delimitabile nel modello. Indipendentemente dal fatto che ciò sia effettivamente possibile, una concreta delimitabilità non è un criterio per l'assunzione di una fissazione materiale. La fissazione nel modello è sufficiente, si tratta di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (cfr. CGUE C-683/17

Rn. 32 – Cofemel). Nella misura in cui per una concreta delimitabilità per le riproduzioni nel modello si fa ricorso alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da queste decisioni citate in questo contesto (Leistner/Antoine, GRUR International 2025, pag. 12 Fn. 63, ikaf114, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaf114>) non si può dedurre un tale criterio di delimitabilità che restringa il diritto di riproduzione a livello del fatto. Nella sua decisione Levola Hengelo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito per l'accertamento dell'esistenza di un'opera in relazione al gusto alimentare di un formaggio spalmabile che "le autorità incaricate della tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d'autore, devono poter riconoscere l'oggetto protetto con chiarezza e precisione" (13.11.2018, C-310/17 Rn. 41; ripetuto solo letteralmente in CGUE 12.9.2019, C-683/17 Rn. 33 – Cofemel e con rinvio in 11.06.2020, C-833/18 Rn. 25 – Brompton). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea giunge, poco sorprendentemente, alla conclusione che "l'identificazione del gusto di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni gustative ed esperienze, che sono soggettive e variabili, e nega il carattere di opera del formaggio (CGUE 13.11.2018, C-310/17 Rn. 42 – Levola Hengelo).

Per la riproduzione nel diritto d'autore si può lasciare aperto come funzioni la memorizzazione in dettaglio. È irrilevante se si parli di memorizzazione o copia dei dati di addestramento, o, come formulano le convenute, se il modello rifletta nei suoi parametri ciò che ha appreso sulla base dell'intero set di dati di addestramento, vale a dire relazioni e pattern di tutte le parole o Token che rappresentano la diversità del linguaggio umano e dei suoi contesti. Poiché è determinante che i testi delle canzoni, che sono serviti come dati di addestramento, siano contenuti in modo riproducibile nel modello e siano quindi incorporati.

(2) I testi delle canzoni oggetto della controversia fissati materialmente nei modelli possono essere resi percepibili ai sensi umani in modo mediato/indiretto.

Per la riproduzione è sufficiente una percepibilità mediata/indiretta, che è data quando l'opera può essere percepita con l'uso di mezzi tecnici ausiliari (cfr. CGUE 05.03.2015, C-463/12 Rn. 35 – Copydan per schede di memoria di telefoni cellulari e memorie interne di dispositivi MP3).

Secondo l'Allegato K 2, i testi delle canzoni potevano essere resi percepibili come Output senza difficoltà mediante un Chatbot, un dispositivo finale con schermo e attraverso Prompt semplici. In ogni caso, le difficoltà nella percezione non escludono l'assunzione di una riproduzione. In considerazione dell'interpretazione estensiva necessaria del diritto di riproduzione, una percepibilità limitata non porta all'esclusione della riproduzione, ma eventualmente alla classificazione che l'opera non è pubblicamente accessibile, il che tuttavia non costituisce un requisito per il diritto di riproduzione (Sesing-Wagenpfeil, ZGE 2024, 212, 246). Le riproduzioni sussistono allo stesso modo se la percezione richiede conoscenze speciali, come ad esempio l'accesso completo ai parametri del modello (Pesch/Böhme, GRUR 2023, 997, 1005; opinione contraria Dreier/Schulze/Raue, 8a ed. 2025, UrhG § 16 Rn. 21, 37).

Anche volendo basarsi, come richiesto dalle convenute, su una percezione ripetibile ai sensi del § 16 comma 2 UrhG, questo requisito sarebbe soddisfatto nel caso di specie. Negli Allegati K 24, K 25, K 43 fino a K 49 esistono ulteriori Output per tutti i testi delle canzoni oggetto della controversia, che sono stati generati attraverso i Prompt semplici 1. "Qual è il testo di [titolo della canzone]" (In aggiunta, se il Chatbot non nominava l'autore: "Da chi proviene il testo"), 2. "Per favore, dimmi gli accordi di chitarra di [titolo della canzone]" (eventualmente – se alla richiesta venivano forniti solo gli accordi – seguito dalla domanda aggiuntiva: "Per favore, dimmi anche il testo"), 3. "Qual è il ritornello di

[titolo della canzone]" (In aggiunta eventualmente: "Per favore, dimmi anche la 1a [/2a] strofa."). In ogni caso, la disposizione del § 16 comma 2 UrhG è stata introdotta nel 1965 solo per chiarimento, al fine di aprire il diritto di riproduzione all'allora progressivo sviluppo tecnico e di includere dischi e registrazioni su nastro e filmati nel diritto di riproduzione (BT-Drs. IV/270, 47). La formulazione scelta "per la riproduzione ripetibile" non doveva quindi portare a una restrizione dell'applicabilità del diritto di riproduzione. In questo senso, l'Art. 2 Dir. InfoSoc non contiene nemmeno una prescrizione per una riproduzione ripetibile.

4. La riproduzione avvenuta nei modelli non è coperta né dalle disposizioni limitative per Text and Data Mining né dal § 57 UrhG come accessorio non essenziale.

a. Le convenute non possono invocare la regolamentazione limitativa del § 44b UrhG.

I modelli linguistici come i modelli oggetto della controversia rientrano in linea di principio nell'ambito di applicazione delle limitazioni per Text and Data Mining. Le disposizioni coprono le riproduzioni necessarie nella compilazione del corpus di dati nella Fase 1 (v. sopra), ma non le riproduzioni che vanno oltre nel modello nella Fase 2. Se, come nel caso di specie, durante l'addestramento nella Fase 2 non vengono solo estratte informazioni dai dati di addestramento, ma vengono riprodotte opere, ciò non costituisce Text and Data Mining. Anche se le disposizioni limitative si applicano in linea di principio all'addestramento dei modelli, le riproduzioni nel modello non sono riproduzioni coperte dalla disposizione limitativa, poiché non servono solo alla preparazione del Text and Data Mining.

aa. Secondo la definizione legale nel § 44b comma 1 UrhG, che corrisponde ampiamente all'Art. 2 comma 2 Dir. DSM, "Text and Data Mining è [...] l'analisi automatizzata di singole o più opere digitali o digitalizzate al fine di ricavarne informazioni, in particolare su pattern, tendenze e correlazioni." Nel Text and Data Mining ai sensi della disposizione limitativa, che riguarda la Fase 2, le informazioni vengono estratte automaticamente. La valutazione automatizzata stessa non è un atto rilevante per il diritto d'autore (BT-Drs. 18/12329, 40, al § 60d a.F.). Le informazioni non creative contenute nelle opere non sono protette dal diritto d'autore in quanto tali (Raue, GRUR 2017, 11, 13 con riferimenti), motivo per cui un'analisi di opere per la valutazione di mere informazioni non tocca gli interessi di utilizzazione.

Per il Text and Data Mining sono tuttavia talvolta necessarie misure preparatorie che possono interferire con i diritti di utilizzazione, come ad esempio la riproduzione di un'opera attraverso la sua conversione in un altro formato (digitale) o memorizzazioni nella memoria di lavoro. Per questi atti rilevanti per il diritto d'autore, che riguardano la creazione del materiale di addestramento e quindi la Fase 1, il § 44b comma 2 frase 1 UrhG prevede in linea di principio l'ammissibilità delle riproduzioni. Lo sfondo di ciò è l'idea che queste riproduzioni vengano create solo per scopi di analisi successiva e quindi non pregiudichino gli interessi di utilizzazione dell'autore sull'opera (Schack, ZUM 2016, 266, 269). L'analisi e le riproduzioni utilizzate solo per essa mediano solo un godimento tecnico dell'opera (Steinhauer RuZ 2021, 5, 21). Poiché questi atti puramente preparatori per il Text and Data Mining non toccano un interesse di utilizzazione, la legge non prevede un obbligo di compenso nei confronti dell'autore (Spindler/Schuster/Kaesling/Pesch, 5a ed. 2025 i.E., UrhG § 44b Rn. 8).

bb. La limitazione del § 44b UrhG e la sua base di diritto europeo nell'Art. 4 Dir. DSM si applicano al Text and Data Mining nell'addestramento dell'Intelligenza Artificiale (sul dibattito nella dottrina cfr.

Spindler/Schuster/Kaesling/Pesch, 5a ed. 2025 i.E., UrhG § 44b Rn. 17 Fn. 65). Gli atti di riproduzione per la preparazione del corpus di addestramento ne sono coperti.

(1) Come giustamente affermano le convenute con riferimento alla comunicazione della Commissione "Intelligenza Artificiale per l'Europa" del 25.04.2018 (COM/2018/237, Allegato B 42), il legislatore dell'UE era a conoscenza dell'uso di dati per scopi di addestramento di modelli. Anche se non fosse stato così, l'ambito di applicazione del § 44b UrhG e dell'Art. 4 Dir. DSM si estende alla tecnologia moderna. Secondo i Considerando della Dir. DSM, le disposizioni limitative del Text and Data Mining devono proprio promuovere le nuove tecnologie: secondo il Considerando 18 comma 1 frase 1 Dir. DSM, i processi di Text and Data Mining devono servire allo sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie. Per consentire ciò, le "disposizioni legali pertinenti [...] devono essere a prova di futuro affinché lo sviluppo tecnologico non sia ostacolato" ai sensi del Considerando 3 frase 2 Dir. DSM.

In questo senso, il legislatore tedesco ha anche esplicitamente elencato "l'apprendimento automatico come tecnologia di base per l'Intelligenza Artificiale" nell'ambito di applicazione nella motivazione della legge al § 44b e ai §§ 60a ss UrhG (BT-Drs. 19/27426, 60).

(2) L'ambito di applicazione del § 44b UrhG copre quindi gli atti di riproduzione per la preparazione del corpus di addestramento dei modelli. Questi non sono tuttavia oggetto della controversia nel caso di specie. cc. La riproduzione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nel modello non costituisce Text and Data Mining.

Nei modelli linguistici, il Text and Data Mining mira alla valutazione di informazioni come regole sintattiche astratte, termini comuni e connessioni semantiche (Spindler/Schuster/Kaesling/Pesch, 5a ed. 2025 i.E., UrhG § 44b Rn. 18). Vengono quindi valutati anche livelli di espressione come scelta delle parole, spettro di espressione e ripetizioni (Kuschel/Rostam, ZUM 2025, 71, 73). Queste mere informazioni dai dati di addestramento possono essere convertite in parametri dei modelli.

La memorizzazione dei testi delle canzoni oggetto della controversia supera invece una tale valutazione ed è quindi non è mero Text and Data Mining. I testi delle canzoni come dati di addestramento non sono stati solo valutati, ma completamente assunti nei parametri del modello, il che a sua volta interferisce con gli interessi di utilizzazione degli autori (v. sopra).

dd. La riproduzione dei testi delle canzoni oggetto della controversia nel modello nella Fase 2 non è coperta dalla disposizione limitativa per Text and Data Mining del § 44b UrhG o dell'Art. 4 Dir. DSM.

Le riproduzioni date dalla memorizzazione nel modello non sono state realizzate per la creazione del set di dati di addestramento e quindi nell'ambito della Fase 1, in cui gli interessi di utilizzazione degli autori non sono toccati, ma sono avvenute in aggiunta durante l'addestramento del modello nella Fase 2. La premessa del Text and Data Mining e delle relative disposizioni limitative, che attraverso la valutazione automatizzata di mere informazioni non vengono toccati gli interessi di utilizzazione, non si applica in questa costellazione. Al contrario, attraverso le riproduzioni date nel modello si interferisce con il diritto di utilizzazione dei titolari dei diritti. Una tale interferenza non è coperta dalla disposizione limitativa del § 44b UrhG.

(1) Secondo il chiaro tenore letterale della regolamentazione limitativa nel diritto dell'Unione, l'Art. 4 comma 1 Dir. DSM richiede "riproduzioni effettuate ai fini di Text and Data Mining"

(Spindler/Schuster/Kaesling/Pesch, 5a ed. 2025 i.E., UrhG § 44b Rn. 21, 24). Le riproduzioni nel modello non servono tuttavia all'ulteriore analisi dei dati, motivo per cui la regolamentazione limitativa non può essere

considerata come base di legittimazione per questo (Sesing-Wagenpfeil, ZGE 2024, 212, 251). Anche la disposizione del § 44b comma 2 UrhG richiede una riproduzione mirata allo scopo, che deve essere necessaria per il Text and Data Mining.

L'orientamento allo scopo riflette le considerazioni che stanno alla base della Dir. DSM. Secondo i suoi Considerando, attraverso l'introduzione delle limitazioni per Text and Data Mining non devono essere promosse solo innovazioni e nuove tecnologie, ma devono anche essere protetti gli autori. In questo senso, il Considerando 3 frase 4 della Dir. DSM formula che "allo stesso tempo deve essere mantenuto un alto livello di protezione del diritto d'autore [...]". Il Considerando 8 Dir. DSM sottolinea che, se "non si possono far valere eccezioni o limitazioni, è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti per tali atti". Anche il Considerando 18 alla Dir. DSM sottolinea che "i titolari dei diritti [...] possono continuare a concedere licenze per l'utilizzo delle loro opere o altri oggetti protetti che non rientrano né nell'eccezione obbligatoria per Text and Data Mining a fini di ricerca scientifica prevista dalla presente direttiva né nelle eccezioni e limitazioni applicabili ai sensi della direttiva 2001/29/CE".

Un'interpretazione presumibilmente favorevole alla tecnologia e all'innovazione, che volesse considerare coperte dalla limitazione anche le riproduzioni nel modello, è vietata in considerazione del chiaro tenore letterale. Né è possibile un'applicazione analogica dell'Art. 4 Dir. DSM, che presuppone una lacuna normativa non intenzionale e una situazione di interesse comparabile del fatto regolato e da regolamentare (sull'analogia nel diritto dell'Unione cfr. Schön, FS Canarias, 2017, 147, 153 ss, 160). Anche volendo assumere una lacuna normativa non intenzionale, poiché il legislatore potrebbe non essere stato consapevole della memorizzazione e di una riproduzione permanente rilevante per il diritto d'autore nei modelli che ne deriva, manca una situazione di interesse comparabile. La regolamentazione limitativa norma con l'ammissibilità degli atti di riproduzione preparatori nel Text and Data Mining un fatto in cui gli interessi di utilizzazione degli autori non sono in pericolo, perché vengono estratte mere informazioni e l'opera in quanto tale non viene affatto riprodotta. Nel caso di riproduzioni nel modello, invece, l'utilizzazione dell'opera è compromessa in modo duraturo e gli interessi legittimi dei titolari dei diritti sono violati da ciò. Gli autori e i titolari dei diritti sarebbero quindi lasciati senza protezione da un'applicazione analogica della disposizione limitativa, che non prevede un compenso per l'utilizzazione. Ciò contraddirebbe chiaramente il Considerando 17 della Dir. DSM, secondo cui il danno esistente per i titolari dei diritti a causa delle disposizioni limitative è solo "minimo" (cfr. Raue, ZUM 2019, 684, 686). A ciò si aggiunge che il rischio della memorizzazione proviene esclusivamente dalla sfera dei gestori dei modelli in quanto violatori. Nel caso di un'analogia della limitazione, solo il titolare dei diritti violato sopporterebbe questo rischio (cfr. Sesing-Wagenpfeil, ZGE 2024, 212, 260). Se una memorizzazione dei dati di addestramento non fosse evitabile secondo lo stato della tecnica, un addestramento di modelli con dati di addestramento protetti dal diritto d'autore non è coperto dalla limitazione per Text and Data Mining (, 5a ed. 2025 i.E., UrhG § 44b Rn. 21).

Politicamente, l'introduzione di una nuova limitazione che copra un tale addestramento e includa un compenso per gli autori è in discussione (ad esempio IUM-Symposion, (Kollektive) Vergütungsmodelle für KI-Nutzungen: Wege zu einem fairen Interessenausgleich, <https://www.urheberrecht.org/events/20251114.php>). Ma non è diritto vigente. (2) Secondo questi criteri, i presupposti della regolamentazione limitativa ai sensi dell'Art. 4 comma 1 Dir. DSM, § 44b comma 2 UrhG non sono soddisfatti nel caso di specie.

La memorizzazione nei modelli non costituisce una riproduzione mirata allo scopo che serva allo scopo del Text and Data Mining. Secondo l'allegazione delle convenute, le riproduzioni nei loro modelli non sono avvenute già per questo, ma in modo non intenzionale: i modelli non sarebbero concepiti per rigenerare i dati di addestramento. Ma anche se le riproduzioni dei testi delle canzoni oggetto della controversia fossero state effettuate intenzionalmente in tal senso, non sarebbero avvenute per lo scopo del Text and Data Mining. Le riproduzioni nel modello non servono a un'ulteriore analisi dei dati.

b. Le riproduzioni contestate non sono coperte dalla regolamentazione limitativa del § 60d UrhG. Le convenute non sono enti di ricerca ai sensi del § 60d UrhG.

L'Art. 2 n. 1 Dir. DSM definisce come organizzazione di ricerca un "ente il cui obiettivo primario consiste nell'attività di ricerca scientifica o nell'attività didattica [...]". Un'organizzazione è quindi da qualificare come ente di ricerca se persegue l'obiettivo dell'acquisizione di conoscenza (Kuschel/Rostam, ZUM 2025, 71, 72). Un'attività orientata al profitto non porta, a differenza del § 60d UrhG a.F., necessariamente a negare l'esistenza di un ente di ricerca. Se un ente persegue scopi commerciali, allora ai sensi dell'Art. 2 n. 1 lett. a, b Dir. DSM e del corrispondente § 60d comma 2 n. 2 e 3 UrhG devono essere soddisfatti ulteriori criteri per considerarlo un ente di ricerca: deve reinvestire tutti i profitti nella ricerca scientifica o operare nell'ambito di un mandato riconosciuto dallo Stato nell'interesse pubblico. Le convenute non hanno nemmeno affermato l'esistenza di questi requisiti.

c. Le convenute non possono invocare con successo la regolamentazione limitativa del § 57 UrhG. In mancanza di un'opera principale, le riproduzioni dei testi delle canzoni oggetto della controversia non costituiscono un accessorio inammissibile ai sensi del § 57 UrhG.

Ai sensi del § 57 UrhG, la riproduzione di opere è ammissibile se sono da considerare come accessorio non essenziale accanto all'oggetto effettivo della riproduzione. La disposizione, che si basa sull'Art. 5 comma 3 lett. i Dir. InfoSoc, presuppone quindi un oggetto principale dello sfruttamento (BGH 17.11.2014, I ZR 177/13 Rn. 16, 22 – Möbelkatalog) e quindi un'opera principale. Le convenute sono del parere che i testi delle canzoni siano da considerare come secondari e sacrificabili accanto all'intero set di dati di addestramento. Le convenute non espongono perché l'intero set di dati di addestramento dovrebbe essere classificato come opera ai sensi dell'UrhG. Lo scopo principale della compilazione dei set di dati di addestramento, citato dalle convenute, che non sarebbe stato per Common Crawl, come principale raccogliitore di dati di addestramento, l'aggregazione di contenuti protetti dal diritto d'autore, ma l'aggregazione di set di dati il più completi possibile senza ulteriore focalizzazione, non consente una classificazione come opera.

5. L'interferenza con i diritti di utilizzazione dell'attrice non è giustificata da un consenso dei titolari dei diritti.

In linea di principio, un'interferenza illecita con un diritto protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore può essere esclusa a causa di un semplice consenso del titolare. Se tale consenso sussista, dipende dal contenuto oggettivo della dichiarazione dal punto di vista del destinatario della dichiarazione (BGH 19.10.2011, I ZR 140/10 Rn. 28 – Vorschaubilder II). È determinante se si tratti di atti di utilizzo abituali secondo le circostanze, con cui il titolare deve contare quando rende la sua opera liberamente accessibile agli utenti senza restrizioni (BGH 11.09.2024, I ZR 140/23 Rn. 17 – Coffee).

Nel caso di specie è già controverso se i testi delle canzoni oggetto della controversia fossero liberamente accessibili. Le convenute ne sostengono

l'onere di allegazione e di prova. Anche se l'attrice dovesse sopportare un onere di allegazione secondario, lo ha soddisfatto con la sua allegazione: essa espone che i testi delle canzoni non sono disponibili gratuitamente su Internet con il consenso dei titolari dei diritti. Anche per le copie dei testi delle canzoni nominate dalle convenute, che sarebbero state presumibilmente disponibili su Internet senza riserva d'uso, si potrebbero riscontrare prevalentemente riserve d'uso secondo gli screenshot dei siti web (Allegati K 56, 57). Inoltre, l'attrice non avrebbe concesso licenze per un utilizzo online dei testi delle canzoni oggetto della controversia, e nella licenza di altri settori avrebbe obbligato coerentemente i suoi licenziatari a rispettare la riserva d'uso per Text and Data Mining. In ogni caso, l'addestramento dei modelli non è da considerare come un tipo di utilizzo abituale e prevedibile, con cui il titolare dei diritti deve contare (Dornis/Stober, Urheberrecht und Training generativer KI-Modelle, 2024, 117). Ciò vale tanto più se, come nel caso di specie, si verifica una riproduzione delle opere nel modello, che è considerata indesiderata anche dai gestori e per la quale vengono adottate contromisure (Sesing-Wagenpfeil, ZGE 2024, 212, 256). Le convenute stesse affermano che si tratta di un raro errore ("rare bug") nel caso di rigurgitazione dei dati di addestramento, alla cui eliminazione si lavora continuamente. Inoltre, l'addestramento dei modelli comporta, a differenza delle anteprime, per le quali il BGH aveva delineato chiaramente per la prima volta il semplice consenso (BGH 29.04.2010, I ZR 69/08 19.10.2011 Rn. 33 ss – Vorschaubilder I), il rischio di riproduzioni che non sono più attribuibili ai titolari dei diritti (Pesch/Böhme GRUR 2023, 997, 1007). Non da ultimo, l'assunzione di un consenso porterebbe a eludere la nuova disposizione limitativa nel § 44b UrhG, che ammette le riproduzioni solo per lo scopo del Text and Data Mining e non copre proprio le riproduzioni che vanno oltre.

6. Le convenute sono legittimate passive. Esse mettono a disposizione i modelli. Nella misura in cui le convenute richiedono una considerazione di correzioni valutative nella responsabilità, ciò si riferisce agli atti di utilizzazione attraverso gli Output. Per quanto riguarda le riproduzioni nel modello, le convenute non forniscono esposizioni per il rifiuto della legittimazione passiva.

7. La presunzione di fatto di pericolo di reiterazione fondata su un atto di violazione può essere eliminata solo attraverso la presentazione di una dichiarazione di inibitoria seria, a tempo indeterminato, incondizionata e con comminatoria di pena (OLG Köln, 06.03.2015, 6 W 15/15 Rn. 3; cfr. BGH 01.12.2022, I ZR 144/21 Rn. 24 – Wegfall der Wiederholungsgefahr III). Le convenute non hanno presentato una tale dichiarazione.

8. Contrariamente all'assunzione delle convenute, non è riconoscibile perché l'eccezione dell'abuso di diritto ai sensi del § 242 BGB dovrebbe opporsi alla rivendicazione della pretesa di inibitoria.

Il divieto generale di esercizio fraudolento dei diritti ai sensi del § 242 BGB è applicabile alle pretese di diritto d'autore (BGH, 31.05.2012, I ZR 106/10 Rn. 17). Sebbene né la Legge sul Diritto d'Autore né la Dir. InfoSoc, che codifica l'atto di utilizzazione della riproduzione nel diritto dell'Unione, regolino le conseguenze di una rivendicazione abusiva di pretese. Il diritto dell'Unione include tuttavia, così come il diritto tedesco, il principio generale secondo cui l'individuo non può invocare in modo fraudolento o abusivo le disposizioni del diritto (CGUE 09.09.2021, C-33/20, C-155/20, C-187/20 Rn. 121 f – UK ua/Volkswagen Bank GmbH).

Non sussiste un caso di esercizio fraudolento dei diritti. L'attrice persegue i suoi compiti legali derivanti dal VGG, vale a dire la tutela collettiva degli interessi e dei diritti dei suoi aventi diritto. Come società di gestione collettiva, l'attrice ha non solo un interesse alla conclusione di contratti di licenza a condizioni adeguate, ma anche un

interesse all'inibitoria quando le opere dei suoi aventi diritto vengono utilizzate senza licenza e in modo non autorizzato. Nella misura in cui le convenute citano il "modello di licenza per l'Intelligenza Artificiale generativa (IA)" dell'attrice (Allegato Allegati B 29, 30) come inadeguato, l'attrice ha chiarito che questo non si riferisce alla licenza dei testi delle canzoni oggetto della controversia, ma alle canzoni musicali. Non ha offerto alle convenute la licenza di un determinato modello di licenza.

9. La pretesa di inibitoria non è sproporzionata, contrariamente all'opinione delle convenute, e non è necessario concedere nemmeno un periodo di tolleranza di sei mesi.

Nel diritto dei brevetti, il § 139 comma 1 frase 3 PatG stabilisce un'esclusione della pretesa di inibitoria nella misura in cui la rivendicazione, a causa delle circostanze particolari del singolo caso e dei principi di buona fede, porterebbe a un rigore sproporzionato per il violatore, non giustificato dal diritto esclusivo. Lo sfondo di ciò è il principio di proporzionalità come espressione del principio dello Stato di diritto, che è sancito nella Legge Fondamentale e nel diritto dell'Unione, nonché la sua espressione nel diritto civile nella clausola generale del § 242 BGB, dove il § 275 comma 2 BGB norma l'effetto del principio di proporzionalità sulle pretese di diritto contrattuale.

Si può lasciare aperta la questione se questo principio derivante dalla proporzionalità sia applicabile alle pretese di inibitoria del diritto d'autore e consenta un'interferenza con il diritto di proprietà intellettuale protetto dall'Art. 14 GG, Art. 17 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE attraverso una restrizione della pretesa di inibitoria del diritto d'autore. L'eccezione di sproporzione si trova normata nel § 98 comma 4 frase 1 UrhG solo per le pretese di distruzione, richiamo e cessione, ma non per l'inibitoria. In ogni caso, i severi requisiti del § 242 BGB, che potrebbero portare a una sproporzione e a un periodo di tolleranza, non sono dati nel caso di specie.

Non è riconoscibile che alle convenute derivino svantaggi sproporzionati in caso di effetto immediato dell'ingiunzione di divieto e che la continuazione temporanea del comportamento contestato non comporterebbe pregiudizi inaccettabili per i titolari dei diritti (cfr. BGB 10.05.2016, X ZR 114/13 Rn. 42 – Wärmetauscher). L'ingiunzione di inibitoria comporta sempre rigori per il debitore, che in linea di principio sono da accettare (Busse/Keukenschrijver/Werner, PatG, 9a ed. 2020, § 139 Rn. 92). Le convenute non hanno allegato e non è nemmeno evidente che per loro sorgerebbero rigori speciali.

Se le convenute invocano conseguenze negative per gli interessi di terzi, affermando che la tecnologia delle convenute trovi impiego in settori di interessi generali particolarmente importanti, apra possibilità nel campo dell'istruzione, della scienza e della ricerca, sia di centrale importanza sociale ed economica e abbia un potenziale trasformativo, questa eccezione non è valida. Da un lato, gli interessi di terzi possono trovare considerazione solo indirettamente nell'ambito della ponderazione (ibidem). Dall'altro lato, le convenute non sono gli unici fornitori della tecnologia oggetto della controversia, motivo per cui una pretesa di inibitoria non porta al fatto che altri modelli che non violano il diritto d'autore o modelli che vengono gestiti con licenze non siano più offerti sul mercato. Inoltre, le convenute possono prendere una licenza per evitare la pretesa di inibitoria. La loro argomentazione che i testi delle canzoni oggetto della controversia siano già disponibili gratuitamente su Internet tramite servizi di richiamo non porta a un risultato diverso. Né nel diritto tedesco né nel diritto dell'Unione è noto un principio secondo cui le opere possano essere utilizzate senza consenso perché un terzo ha già tenuto un tale comportamento.

Un periodo di tolleranza non è da concedere già perché le convenute sono a conoscenza delle violazioni del diritto d'autore almeno dalla diffida dell'attrice del 06.11.2024 (Allegato K 4), e quindi da oltre un anno. Entro questo tempo avrebbero già potuto addestrare un nuovo modello, il che, secondo le proprie affermazioni delle convenute, dovrebbe richiedere sei mesi (cfr. anche LG München I, 13.06.2019, 7 O 10261/18).

10. Alle convenute non spetta una facoltà di riscatto (Ablösungsbefugnis) ai sensi del § 100 comma 1 UrhG.

Ai sensi del § 100 comma 1 UrhG, il violatore, se non agisce con dolo né con colpa, può indennizzare il soggetto leso in denaro per evitare la pretesa ai sensi del § 97 UrhG, se l'adempimento della pretesa gli causerebbe un danno sproporzionatamente grande.

Le convenute agiscono almeno con colpa secondo i rigorosi criteri da applicare nel diritto d'autore (cfr. Dreier/Schulze/Specht-Riemenscheider, 8a ed. 2025, UrhG § 97 Rn. 78 con riferimenti). È conforme al dovere di diligenza abituale nel traffico con opere protette dal diritto d'autore di esaminare attentamente l'autorizzazione all'utilizzo dell'opera e di assicurarsene (ibidem). Alle convenute è nota almeno dal 2021, il momento della pubblicazione dello studio di Carlini et. al., la memorizzazione dei dati di addestramento nei loro modelli e quindi la possibilità di violazioni del diritto d'autore attraverso i loro modelli. Nel corso del loro studio, i ricercatori hanno esplicitamente incluso la società madre delle convenute nelle loro indagini e si sono fatti confermare che i dati memorizzati che avevano identificato nel modello 2 erano effettivamente contenuti nei dati di addestramento (Carlini et al. 2021, op. cit., Allegato K 23.1, pag. 2634: "[We] find that over 600 of [the examined samples] are verbatim samples from the [model]-2 training data (confirmed in collaboration with the creators of [model]-2)"). Inoltre, nello studio era coinvolta come autrice una scienziata che al momento della pubblicazione era impiegata presso la società madre delle convenute. I ricercatori hanno anche estratto in misura significativa dati di addestramento memorizzati dal modello delle convenute 3.5-turbo e ne hanno informato la società madre delle convenute prima della loro pubblicazione (Nasr, Carlini, Hayase, Jagielski, Feder Cooper, Ippolito, Choquette-Choo, Wallace, Tramèr, Lee et al., Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models 2023, K 23.2, pag. 2). Le convenute non incorrono, contrariamente alla loro opinione, in un errore di diritto. Sebbene si debba concordare con le convenute che l'estensione del diritto di riproduzione e delle limitazioni per Text and Data Mining non è ancora stata chiarita dalla giurisprudenza suprema e non si è ancora formata un'opinione che possa essere considerata dominante. In presenza di tali circostanze, tuttavia, la colpa data non viene meno a causa di un errore di diritto incolpevole. Tale errore è preso in considerazione solo se il soggetto errante, applicando la diligenza richiesta nel traffico, non doveva aspettarsi una diversa valutazione da parte dei tribunali, dove un normale rischio processuale non lo esonera (BAG 25.06.2025, 4 AZR 275/24 Rn. 21). Il debitore deve esaminare attentamente la situazione legale e, se necessario, chiedere consiglio legale (ibidem). Le convenute non allegano nemmeno di aver chiesto consiglio legale e che non ci si doveva aspettare una diversa valutazione da parte dei tribunali.

III. All'attrice spetta la pretesa di inibitoria fatta valere nella richiesta di accoglimento della domanda al punto 1 b) ai sensi dei §§ 97 comma 1 frase 1, 15 comma 1, 2, 16 comma 1, 19a, 23 comma 1 UrhG nei confronti delle convenute. Queste hanno riprodotto e reso pubblicamente accessibili integralmente o parzialmente le opere oggetto della controversia senza il consenso dell'attrice attraverso gli Output oggetto della controversia.

1. L'attrice è legittimata attiva per far valere la pretesa di inibitoria,

come esposto.

2. La violazione dei diritti di utilizzazione non è esclusa a causa dell'esistenza di una doppia creazione.

Le convenute sono del parere che gli Output nell'Allegato K 2 non siano da considerare come tipi di creazione di contenuti fondamentalmente diversi da quelli finora noti, a causa della generazione macchinica non deterministica, motivo per cui non sussisterebbero gli stessi criteri che nel caso di una (umana) doppia creazione.

È incontestato che i testi delle canzoni oggetto della controversia siano stati utilizzati come dati di addestramento per i modelli. Sono inoltre riprodotti nel modello. Se vengono riprodotti come Output in risposta all'inserimento di Prompt mantenuti semplici, come nel caso di specie, non sussiste una doppia creazione indipendente, ma i modelli riproducono i testi memorizzati.

3. Attraverso gli Output oggetto della controversia (Allegato K 2) si interferisce con i diritti di utilizzazione assegnati ai titolari dei diritti ai sensi dei §§ 15 comma 1, 2, 16 comma 1, 19a, 23 comma 1 UrhG. I testi delle canzoni oggetto della controversia sono riconoscibili negli Output e vengono riprodotti e resi pubblicamente accessibili attraverso questi.

a. Almeno un elemento che fonda la protezione dei testi delle canzoni oggetto della controversia è riconoscibile nel senso del diritto d'autore negli Output anche in presenza delle allucinazioni date.

aa. Ai sensi del § 23 comma 1 UrhG, le violazioni del diritto d'autore sussistono non solo in caso di riproduzione illecita identica di un'opera, ma anche in caso di rielaborazioni o altre trasformazioni. L'ambito di protezione dei diritti di utilizzazione si estende – fino a un certo limite – anche a configurazioni che si discostano dall'originale (BGH 07.04.2022, I ZR 222/20 Rn. 54 – Porsche 911). Anche secondo il diritto dell'Unione, la questione se l'autore possa consentire o vietare un utilizzo dell'opera in forma modificata riguarda l'ambito di protezione del diritto di utilizzazione in questione (cfr. BGH 30.04.2020, I ZR 115/16 Rn. 37 – Metall auf Metall IV).

Non è quindi necessaria una delimitazione tra § 16 UrhG e § 23 UrhG, poiché ogni rielaborazione o trasformazione ai sensi del § 23 UrhG costituisce contemporaneamente una riproduzione ai sensi del § 16 UrhG in caso di fissazione materiale (BGH 16.05.2013, I ZR 28/12 Rn. 36 – Beuys-Aktion). Ciò corrisponde alle prescrizioni del diritto dell'Unione. Ai sensi dell'Art. 2 Dir. InfoSoc, le riproduzioni non sono solo assunzioni identiche dell'opera, ma coprono le riproduzioni "integralmente o parzialmente" (cfr. CGUE 29.07.2019, C-476/17 Rn. 29 – Metall auf Metall III). Ciò vale di conseguenza anche per il diritto di utilizzazione della messa a disposizione del pubblico (cfr. CGUE 09.03.2021, C-392/19 Rn. 25 – VG Bild-Kunst; fondamentale Benz, Der Teileschutz im Urheberrecht, 2018, 60 ss).

Criterio determinante per stabilire se l'ambito di protezione di una riproduzione o di una riproduzione pubblica sia aperto, è la riconoscibilità degli elementi originali dell'opera nell'altro oggetto (CGUE 09.03.2021, C-392/19 Rn. 25 – VG Bild-Kunst; cfr. per i supporti sonori Conclusioni Avv. Gen. Emiliou 17.06.2025 C-590/23 Fn. 29 – Metall auf Metall IV). Nel diritto d'autore non è determinante l'impressione complessiva che distingue due opere l'una dall'altra, ma i dettagli che le personalizzano in modo unico (Conclusioni Avv. Gen. Szpunar 08.05.2025 C-580/23, C-795/23 Rn. 67 – Mio). Si deve quindi accertare se elementi creativi dell'opera protetta – cioè elementi che sono espressione delle decisioni che riflettono la personalità del suo autore – siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto contestato come violante (ibidem; cfr. per i supporti sonori CGUE 29.07.2019, C-476/17 Rn. 39 – Metall auf Metall III).

bb. Applicando i criteri menzionati, i testi delle canzoni oggetto della controversia (Allegato K 1) sono riconoscibili negli Output (Allegato K 2). I testi delle canzoni "Atemlos", "Bochum", "Junge", "In der Weihnachtsbäckerei" e "Wie schön, dass du geboren bist" sono ripresi in parti così ampie che non sussistono dubbi sulla riconoscibilità dei testi originali negli Output (vedi il confronto dei testi delle canzoni oggetto della controversia e degli Output nell'Allegato K 3, la replica pag. 115 ss, fascicolo 191 ss d.A. e la replica pag. 166 ss, 538 ss). Anche negli Output delle rimanenti canzoni, "36 Grad", "Männer", "Über den Wolken" e "Es schneit", gli elementi originali dei testi originali sono riconoscibili. Gli Output non mantengono una distanza sufficiente dai testi delle canzoni oggetto della controversia.

(1) Il ritornello di "36 Grad" riprodotto come Output nell'Allegato K 2.2 corrisponde letteralmente al testo originale. Esso recita: "36 Grad und es wird noch heißer, / mach' den Beat nie wieder leiser / 36 Grad, kein Ventilator, / das Leben kommt mir gar nicht hart vor."

Il ritornello può essere classificato come (parziale) opera ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG. Si tratta di un originale che riflette la personalità dei suoi autori, esprimendo la loro libera decisione creativa (cfr. CGUE 12.09.2019, C-683/17 Rn. 30 – Cofemel). Il ritornello, composto da 25 parole, presenta un metro di 4 volte 8-10 sillabe. L'anafora utilizzata crea un effetto ritornello tematico. Le rime bacciate creano una struttura e generano uno scheletro musicalmente utilizzabile. Il testo non trasmette solo informazioni, ma un sentimento di vita: calore, musica, ballo, sensazione estiva. Il calore viene stilizzato, nonostante la mancanza di un ventilatore, non come un peso, ma come parte di uno stato eccezionale percepito positivamente. L'espressione "Mach den Beat nie wieder leiser" (Non abbassare mai più il ritmo) collega la sensazione acustica con l'esperienza emotiva ed è semanticamente insolita – comando e desiderio allo stesso tempo. "Das Leben kommt mir gar nicht hart vor" (La vita non mi sembra affatto difficile) è l'inversione del modo di dire "La vita è dura". Attraverso la percezione soggettiva si crea una ridefinizione affermativa. La combinazione di linguaggio quotidiano e prospettiva poetica è consapevolmente configurata.

Il ritornello viene riprodotto letteralmente nell'Output. L'Output presentato nell'Allegato K 2 per il testo della canzone è da considerare come un'unica entità. Alla domanda "Qual è il ritornello di 36 Grad" è stato riprodotto inizialmente il ritornello, al Prompt immediatamente seguente "Per favore, dimmi anche la 1a strofa" è stata riprodotta un'allucinazione. Questa non porta tuttavia al fatto che il ritornello non sia più riconoscibile nella sua peculiarità.

(2) Le prime quattro righe della prima strofa del testo originale di "Männer" "Männer nehmen in den Arm / Männer geben Geborgenheit / Männer weinen heimlich / Männer brauchen viel Zärtlichkeit", vengono riprodotte letteralmente e riconoscibilmente come Output nell'Allegato K 2.4.

La parte della canzone è un (parziale) opera ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG. Il testo può essere valutato come un originale che riflette la personalità del suo autore, esprimendo la sua libera decisione creativa (cfr. CGUE 12.09.2019, C-683/17 Rn. 30 – Cofemel). Il testo, composto da 15 parole, è formalmente costruito come un parallelismo di quattro versi. I versi iniziano ciascuno con la parola "Männer" come anafora, seguita da un verbo e da un'espressione orientata all'oggetto. La sequenza e il ritmo sono incisivi e contribuiscono alla musicalità; il testo ha un'atmosfera lirico-corale. Il linguaggio semplice, quasi placcato, serve come figura stilistica. Il testo combina la diretta mascolinità nell'espressione ("Männer geben ...", "Männer brauchen ...") con la contraddizione interna ("weinen heimlich" – piangono di nascosto) e il bisogno ("brauchen viel

Zärtlichkeit" – hanno bisogno di molta tenerezza). La tensione tra forza esteriore e fragilità interiore è formulata in modo originale e densa di contenuto nella sua brevità. Il testo costruisce un'immagine maschile moderna e ambivalente, che si pone consapevolmente contro attribuzioni stereotipate.

Il testo viene riprodotto letteralmente nell'Output. Le allucinazioni presenti nell'Output che vanno oltre non portano al fatto che non sia più riconoscibile nella sua peculiarità.

(3) La prima strofa e il ritornello della canzone "Über den Wolken" vengono riprodotti letteralmente e riconoscibilmente come Output nell'Allegato K 2.5. Il testo recita: "Wind Nord/Ost Startbahn null drei / Bis hier hör' ich die Motoren. / Wie ein Pfeil zieht sie vorbei, / Und es dröhnt in meinen Ohren, / Und der nasse Asphalt bebt, / Wie ein Schleier staubt der Regen, / Bis sie abhebt und sie schwebt / Der Sonne entgegen / Über den Wolken muss die Freiheit / wohl grenzenlos sein. / Alle Ängste, alle Sorgen sagt man, / Blieben darunter verborgen und dann, / Würde, was uns groß und wichtig erscheint, / Plötzlich nichtig und klein."

La parte della canzone è un (parziale) opera ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG. Il testo può essere valutato come un originale che riflette la personalità del suo autore, esprimendo la sua libera decisione creativa (cfr. CGUE 12.09.2019, C-683/17 Rn. 30 – Cofemel). La strofa è composta da otto versi con una struttura metrica regolare, che utilizza giambi a quattro piedi. I versi non sono invece ritmizzati, il che riflette formalmente la leggerezza del volo. Il linguaggio è volutamente semplice e include contrasti e condensazioni sensoriali. Nella prima strofa, il decollo di un aereo è descritto in un linguaggio figurato liricamente carico, atmosfericamente denso, che include percezione sensoriale-sinestetica, rumore oggettivato e movimento. I versi lavorano con l'estraniamento, la condensazione e la percezione emotiva. Il ritornello include un'affermazione ipotetica-generale, poeticamente elevata, che convince nella sua semplicità attraverso il sottotesto lirico. In termini di contenuto, il testo parla solo superficialmente del volo – vengono toccati la svalutazione, il cambio di prospettiva e la relatività delle cose.

Il testo viene riprodotto letteralmente nell'Output. Le allucinazioni presenti nell'Output che vanno oltre non portano al fatto che non sia più riconoscibile nella sua peculiarità.

(4) Il ritornello della canzone "Es schneit" viene riprodotto letteralmente e riconoscibilmente come Output nell'Allegato K 2.7. Il testo recita: "Es schneit! Es schneit! / Kommt alle aus dem Haus! / Die Welt, die Welt / sieht wie gepudert aus. / Es schneit! Es schneit! / Das müsst ihr einfach sehn! / Kommt mit! Kommt mit! / Wir wollen rodeln gehn" (Nevica! Nevica! / Uscite tutti di casa! / Il mondo, il mondo / sembra cosparso di zucchero a velo. / Nevica! Nevica! / Dovete semplicemente vederlo! / Venite! Venite! / Vogliamo andare a slittare).

Il ritornello è un (parziale) opera ai sensi del § 2 comma 1 n. 1 UrhG. Il testo può essere valutato come un originale che riflette la personalità del suo autore, esprimendo la sua libera decisione creativa (cfr. CGUE 12.09.2019, C-683/17 Rn. 30 – Cofemel). Le rime bacciate utilizzate ritmizzano il testo. Le numerose ripetizioni fanno apparire il testo come un canto parlato. La connessione tra imageria scenica e invito all'azione emotivo si rivela come la figura stilistica poetica centrale. In sole quattro righe viene creata un'immagine invernale completa e immediatamente sperimentabile.

Il testo viene riprodotto letteralmente nell'Output, ad eccezione dei segni di punteggiatura, che sono modificati. L'allucinazione delle strofe presenti nell'Output che va oltre non porta al fatto che non sia più riconoscibile nella sua peculiarità, tanto più che il ritornello nell'Output viene

ripetuto tre volte, e qui solo la parola "gehn" subisce una modifica nella grafia, poiché viene riprodotta la seconda volta come "gehen" e la terza volta come "geh'n".

b. Gli Output riconoscibili nell'Allegato K 2 costituiscono interferenze con il diritto di riproduzione e il diritto di messa a disposizione del pubblico, che sono imputabili alle convenute.

aa. I testi delle canzoni oggetto della controversia vengono resi pubblicamente accessibili dalle convenute ai sensi del § 19a UrhG attraverso la possibilità di richiamo e gli Output.

Il diritto di utilizzazione della messa a disposizione del pubblico è completamente armonizzato dall'Art. 3 comma 1 Dir. InfoSoc. Secondo il tenore letterale della disposizione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la messa a disposizione del pubblico rientra nel concetto di riproduzione pubblica (CGUE 26.03.2015, C-279/13 Rn. 24 – C More Entertainment). Il concetto di riproduzione pubblica unisce due elementi costitutivi cumulativi, vale a dire un atto di riproduzione di un'opera e la sua riproduzione pubblica, e richiede una valutazione individuale (CGUE 20.06.2024, C-135/23 Rn. 21 – GEMA). Un atto di riproduzione pubblica è da qualificarsi come messa a disposizione del pubblico se è soddisfatto un ulteriore criterio, vale a dire se al pubblico in questione viene consentito l'accesso all'oggetto di protezione in questione sia da luoghi che in momenti a sua scelta (CGUE 26.03.2015, C-279/13 Rn. 25 f – C More Entertainment).

(1) Per un atto di riproduzione diretta è sufficiente che un'opera sia resa accessibile a un pubblico in modo tale che i suoi membri abbiano accesso ad essa, senza che sia rilevante se utilizzino o meno questa possibilità (CGUE 07.08.2018, C-161/17 Rn. 20 – Cordoba).

Per l'atto di riproduzione è sufficiente già la possibilità di richiamo (cfr. CGUE 14.06.2017, C-610/15 – Stichting; BGH 21.09.2017 I ZR 11/16 Rn. 31 – Vorschaubilder III). Le convenute compiono l'atto di riproduzione, poiché in quanto gestori dei modelli e del loro Chatbot aprono l'accesso ai testi delle canzoni oggetto della controversia, che sono memorizzati nei modelli.

Contrariamente all'allegazione delle convenute, per una messa a disposizione non è rilevante se sussista una fissazione o una versione materiale dell'opera che potrebbe essere mantenuta per il richiamo da parte dell'utente. La riproduzione pubblica riguarda l'utilizzazione immateriale di un'opera. Allo stesso modo, non convince l'opinione delle convenute secondo cui per la messa a disposizione del pubblico debba sussistere una congruenza tra il contenuto che viene messo a disposizione e il contenuto che viene effettivamente riprodotto. Questo requisito non sarebbe soddisfatto nei modelli a causa degli elementi di casualità che possono influenzare gli Output. Poiché per l'atto di riproduzione è sufficiente già la possibilità di richiamo, eventuali deviazioni nella riproduzione non sono rilevanti, tanto più che gli Output oggetto della controversia, come esposto, non mantengono una distanza sufficiente dai testi delle canzoni oggetto della controversia.

I testi delle canzoni oggetto della controversia vengono inoltre riprodotti dalle convenute negli Output (Allegato K 2). Le violazioni del diritto d'autore causate dagli Output sono da ricondurre a cause sistemiche, la configurazione contenutistica degli Output è da imputare alle convenute come gestori dei modelli (cfr. Baumann/Nordemann/Pukas, GRUR 2025, 955, 958 ss). Le convenute hanno utilizzato i testi delle canzoni oggetto della controversia come dati di addestramento per i loro modelli, hanno preparato il set di addestramento e hanno eseguito l'addestramento con il risultato che i dati di addestramento sono stati memorizzati. Le convenute sono inoltre responsabili dell'architettura dei loro modelli. I Prompt che hanno

portato agli Output nell'Allegato 2 erano semplici nella configurazione e non hanno predefinito alcun contenuto. Contrariamente all'opinione delle convenute, in considerazione di tali Prompt aperti, la violazione del diritto d'autore attraverso gli Output non può essere attribuita all'utente (ibidem).

Le convenute compiono l'atto di riproduzione direttamente. Esse stesse aprono al pubblico il godimento dell'opera e non agiscono solo come intermediari, ad esempio fornendo solo l'infrastruttura per l'atto di riproduzione di terzi. Poiché le convenute sono responsabili del contenuto dei loro modelli e questi contenuti vengono riprodotti attraverso Prompt semplici, le convenute nella loro attività non possono essere paragonate ai gestori di piattaforme di hosting o ai fornitori di hardware o software. Per tali soggetti che partecipano solo indirettamente al fatto, è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ulteriori elementi per affermare un atto di riproduzione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea esamina in questi casi una serie di ulteriori criteri, che sono da considerare e che sono non autonomi e intrecciati tra loro (CGUE 22.06.2021 C-682/18, C-683/18 Rn. 67 – YouTube e Cyando; 20.04.2023, C-775/21, C-826/21 Rn. 53 – Blue Air Aviation; 13.07.2023, C-426/21 Rn. 58 – Ocilion) e richiede in particolare il ruolo centrale del fornitore e l'intenzionalità della sua azione (CGUE 20.06.2024, C-135/23 Rn. 23 – GEMA). Tali obblighi di traffico estendono la responsabilità perché ampliano la cerchia dei violatori diretti responsabili includendo i violatori indiretti. Se invece sussiste, come nel caso di specie, un atto di utilizzo diretto, la violazione legale è indiziata (Ohly GRUR 2018, 996, 1001), e non è nemmeno necessaria l'esame di ulteriori criteri.

Le convenute vorrebbero utilizzare i criteri che estendono la responsabilità per le violazioni indirette per sottrarre la loro violazione diretta alla responsabilità. Esse sono del parere che l'offerta di un modello generativo universalmente applicabile renda necessaria una corrispondente considerazione di correzioni valutative nella responsabilità, come la giurisprudenza ha già sviluppato in altri casi, ad esempio per i motori di ricerca o i gestori di piattaforme. Una correzione valutativa in caso di violazioni dirette non è necessaria. Il concetto di atto di riproduzione comprende ogni trasmissione di opere protette indipendentemente dal mezzo tecnico o dal procedimento impiegato (CGUE 17.06.2021, C-597/19 Rn. 47 – Mircom), e quindi anche i modelli. In ogni caso, tuttavia, anche con un esame aggiuntivo di questi ulteriori criteri menzionati, sussisterebbe un atto di riproduzione delle convenute. Le convenute svolgono un ruolo centrale nella riproduzione. Solo grazie alla memorizzazione dei testi delle canzoni oggetto della controversia, questi sono richiamabili come Output attraverso Prompt semplici. Le convenute determinano il funzionamento dei modelli e la selezione dei dati di addestramento e la configurazione dell'addestramento. I Prompt per il richiamo sono semplici nel contenuto e facili nell'uso, perché, indipendentemente da una struttura di cartelle esistente e da un menu di controllo, deve essere inserito solo il comando desiderato. Le convenute agiscono anche in piena conoscenza delle conseguenze del loro comportamento, poiché, come già esposto, hanno conoscenza della memorizzazione nei loro modelli almeno dal 2021. Non è irrilevante inoltre che la riproduzione da parte delle convenute serva a scopi di lucro, anche se lo scopo di lucro non è un requisito indispensabile (cfr. CGUE 20.06.2024, C-135/23 Rn. 24 ss – GEMA).

(2) La riproduzione avviene pubblicamente. Il concetto di pubblicità contiene due aspetti parziali, vale a dire la pubblicità in senso quantitativo e la pubblicità in senso qualitativo (Ohly, GRUR 2016, 1155, 1156).

(a) In senso quantitativo, il concetto di pubblicità comprende un numero

indeterminato di possibili destinatari e presuppone per il resto un numero sufficiente di persone interessate (CGUE 20.06.2024, C-135/23 Rn. 38 – GEMA). Il concetto esclude un numero troppo piccolo o addirittura insignificante di persone interessate. Nella determinazione di questo numero, si deve tenere conto in particolare di quante persone possano avere accesso contemporaneamente alla stessa opera, ma anche di quante di esse possano avere accesso a questa opera successivamente (op. cit., Rn. 39). Nel caso di specie, questo requisito è soddisfatto: Il Chatbot delle convenute con accesso ai modelli può essere utilizzato in linea di principio da qualsiasi persona che disponga di un accesso a Internet e di un dispositivo finale abilitato a Internet. Una registrazione gratuita è possibile, ma non necessaria per un accesso limitato. Con ciò, un numero sufficientemente significativo di persone ha accesso ai testi delle canzoni oggetto della controversia memorizzati nei modelli.

(b) In senso qualitativo è necessario che un'opera protetta venga riprodotta utilizzando un procedimento tecnico specifico che si distingue da quelli finora utilizzati, o altrimenti per un "nuovo pubblico", cioè per un pubblico a cui il titolare dei diritti non aveva già pensato quando aveva consentito la riproduzione pubblica originale (CGUE 20.06.2024, C-135/23 Rn. 43 – GEMA).

L'attrice ha già contestato che i testi delle canzoni oggetto della controversia fossero disponibili su Internet con il consenso dei titolari dei diritti, come affermato dalle convenute. Ma anche in caso di presunta liceità della messa a disposizione su un sito web, sussiste un nuovo pubblico se i contenuti vengono inseriti su un altro sito web senza il consenso del titolare dei diritti (BGH 02.06.2022, I ZR 140/15 Rn. 75 – YouTube II). Ciò vale a maggior ragione per l'uso non solo su un altro sito web, ma attraverso un modello.

(3) I testi delle canzoni oggetto della controversia sono a disposizione degli utenti del Chatbot delle convenute da luoghi e in momenti a loro scelta su richiesta.

Una messa a disposizione del pubblico come caso speciale della riproduzione pubblica (BGH 31.07.2025, I ZR 155/23 Rn. 30 – Content Delivery Network) sussiste se al pubblico in questione viene consentito l'accesso sia da luoghi che in momenti a sua scelta (CGUE 26.03.2015, C-279/13 Rn. 25 f – C More Entertainment). Una tale trasmissione interattiva su richiesta (Considerando 25 frase 3 Dir. InfoSoc) è possibile attraverso il Chatbot delle convenute. Questo può essere utilizzato in linea di principio da qualsiasi persona da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, purché disponga di un accesso a Internet e di un dispositivo finale abilitato a Internet.

bb. I testi delle canzoni oggetto della controversia vengono riprodotti dalle convenute ai sensi del § 16 comma 1 UrhG attraverso gli Outputs nell'Allegato K 2.

(1) Gli Outputs vengono visualizzati sugli schermi dei dispositivi finali degli utenti e nella cronologia delle Chat. Vengono quindi riprodotti almeno sia nella memoria di lavoro degli utenti che sui server Cloud messi a disposizione dalle convenute per la cronologia delle Chat ai sensi del § 16 UrhG.

(2) Le convenute sono responsabili per le riproduzioni.

Secondo la giurisprudenza del BGH, per la riproduzione si rimane alla responsabilità secondo i principi di autoria e partecipazione del diritto penale; i principi di responsabilità del diritto dell'Unione non si applicano, nella misura in cui non sussista un'interferenza con il diritto di riproduzione pubblica (BGH 23.10.2024, I ZR 112/23 Rn. 73 – Manhattan Bridge). Produttore della riproduzione è colui che realizza tecnicamente la riproduzione e quindi la fissazione materiale (op. cit., Rn. 68).

Le convenute sono da classificare come autrici, poiché esercitano il dominio

sul fatto sulla riproduzione attraverso gli Outputs. Le convenute gestiscono i modelli, per i quali i testi delle canzoni oggetto della controversia sono stati selezionati come dati di addestramento e con cui sono stati addestrati. Sono responsabili dell'architettura dei modelli e della memorizzazione dei dati di addestramento. Le convenute non hanno nemmeno perso il dominio sul fatto a favore dell'utente come Prompter, come potrebbe essere il caso se gli Outputs fossero provocati dall'utente. Gli Outputs oggetto della controversia sono stati generati attraverso Prompt mantenuti semplici. Con ciò, i modelli gestiti dalle convenute hanno influenzato in modo determinante gli Outputs emessi, il contenuto concreto degli Outputs è stato generato dai modelli. La mera attivazione della riproduzione attraverso l'inserimento di un Prompt non porta a considerare l'utente come riproduttore.

Contrariamente all'opinione delle convenute, i modelli non forniscono quindi solo le apparecchiature necessarie per la registrazione di una copia privata, come è il caso dei registratori Internet-Radio, dove l'utente è da considerare come produttore della riproduzione. (cfr. BGH 27.06.2024, I ZR 14/21 Rn. 29 – Internet-Radiorecorder II). I modelli delle convenute non sono dispositivi di registrazione. Allo stesso modo, le convenute non sono paragonabili, in considerazione della configurazione contenutistica determinante dei loro modelli, ai gestori di piattaforme di vendita, in cui la piattaforma non ha alcuna responsabilità contenutistica per la configurazione delle offerte di vendita (cfr. BGH 23.10.2024, I ZR 112/23 Rn. 72 – Manhattan Bridge).

Anche volendo ricorrere alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'attribuzione della responsabilità in considerazione della completa armonizzazione del diritto di riproduzione attraverso l'Art. 2 Dir. InfoSoc (cfr. Baumann/Nordemann/Pukas, GRUR 2025, 955, 957), si rimane alla responsabilità delle convenute. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è finora espressa sull'attribuzione delle riproduzioni solo nell'ambito dell'applicabilità della limitazione per copia privata e si è basata sul fatto se a un numero indeterminato di destinatari fosse stato concesso accesso a una riproduzione di un'opera protetta a scopi commerciali (CGUE 13.07.2023, C-426/21 Rn. 46 – Ocilion). Nell'esame dell'applicazione della disposizione limitativa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si basa, così come il BGH in questa costellazione (BGH 05.03.2020, I ZR 6/19 Rn. 22 – Internetradio-Recorder I), su una considerazione normativa-valutativa. Secondo questi criteri, le convenute sono anche da classificare come produttrici delle riproduzioni. Concedono a diversi utenti accesso ai testi delle canzoni oggetto della controversia con l'uso di Prompt semplici e realizzano così riproduzioni in misura significativa.

4. L'interferenza con i diritti di utilizzazione attraverso gli Outputs non è coperta da una disposizione limitativa.

a. Le riproduzioni e la messa a disposizione del pubblico attraverso gli Outputs non sono coperte dalla disposizione limitativa ai sensi del § 44b comma 2 frase 1 UrhG o del § 60d UrhG.

aa. La disposizione del § 44b comma 2 UrhG richiede una riproduzione mirata allo scopo che deve essere necessaria per il Text and Data Mining. In quale modo le riproduzioni negli Outputs dovrebbero servire al Text and Data Mining, le convenute non lo espongono nemmeno. Le convenute non possono invocare la disposizione limitativa ai sensi del § 60d UrhG, poiché non sono enti di ricerca ai sensi della disposizione.

bb. Una messa a disposizione del pubblico non rientra nelle limitazioni per Text and Data Mining.

b. Gli Outputs non sono coperti dalla disposizione limitativa ai sensi del § 51 UrhG come citazione.

I modelli non sono strutturalmente in grado di perseguire lo scopo di citazione richiesto imperativamente dal § 51 UrhG. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea descrive per la base di diritto dell'Unione della limitazione ai sensi dell'Art. 5 comma 3 lett. d Dir. InfoSoc il senso della citazione con l'intenzione di spiegare affermazioni, difendere un'opinione o consentire un confronto intellettuale tra l'opera e le affermazioni dell'utente (CGUE 29.07.2019, C-516/17 Rn. 78 – Spiegel Online). Un tale confronto intellettuale non è possibile per i modelli. Un'intenzione del modello come circostanza soggettiva dello scopo di citazione (LG München I, 08.03.2012, 7 O 1533/12 – Mein Kampf) non può essere misurata (cfr. Finke ZGE 2023, 415, 435).

c. Gli Outputs non sono coperti dalla disposizione limitativa ai sensi del § 51a UrhG come Pastiche.

La disposizione serve all'attuazione dell'Art. 5 comma 3 lett. k Dir. InfoSoc e richiede, come il suo modello, un'utilizzazione allo scopo di Pastiche. È quindi necessaria un'occupazione artistica con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento (BGH 14.09.2023 I ZR 74/22 23, 34 – Metall auf Metall V Stieper GRUR 2023, 1660, 1662). Una tale occupazione non è possibile per i modelli in mancanza di personalità, che potrebbero esprimere artisticamente attraverso l'uso di elementi protetti (cfr. Finke ZGE 2023, 415, 442). I Prompt mantenuti semplici utilizzati qui, che hanno portato agli Outputs, non presentano un contenuto artistico.

d. Le riproduzioni attraverso gli Outputs oggetto della controversia non sono coperte dalla disposizione limitativa del § 53 comma 1 UrhG.

Le convenute, alle quali le riproduzioni attraverso gli Outputs oggetto della controversia sono da imputare come fondanti la responsabilità, come esposto, sono persone giuridiche. In quanto tali, non possono invocare la limitazione per copia privata ai sensi del § 53 UrhG, che trova il suo modello nell'Art. 5 comma 2 lett. b Dir. InfoSoc (cfr. CGUE 13.07.2023, C-426/21 Rn. 37 – Ocilion). La restrizione del diritto di riproduzione attraverso il § 53 UrhG beneficia, secondo il suo chiaro tenore letterale, solo di una persona fisica che effettua una riproduzione per uso privato a scopi non commerciali. Le convenute realizzano nel caso di specie riproduzioni rilevanti per il diritto d'autore in una misura e un'intensità che non sono compatibili con le considerazioni che giustificano un privilegio dell'uso privato (cfr. BGH 05.03.2020, I ZR 6/19 Rn. 22 – Internetradio-Recorder I).

5. Così come per le riproduzioni nel modello, per gli atti di utilizzo nell'output del modello non sussiste un consenso dei titolari dei diritti che escluda l'illiceità. La riproduzione di un'opera come Output come conseguenza di un Prompt mantenuto semplice, data nel caso di specie, non costituisce un atto di utilizzo abituale che sia prevedibile per il titolare dei diritti (v. sopra).

6. Come già esposto (v. sopra), una pretesa di inibitoria nei confronti delle convenute non è sproporzionata, e alle convenute non è nemmeno da concedere un periodo di tolleranza. Allo stesso modo, l'eccezione dell'esercizio abusivo dei diritti ai sensi del § 242 BGB non si oppone alla pretesa. La possibilità di riscatto fallisce a causa del comportamento almeno colposo delle convenute.

7. In considerazione delle violazioni date degli atti di utilizzazione della riproduzione e della messa a disposizione del pubblico e della pretesa di inibitoria che ne deriva, si può lasciare aperta la questione se gli Output oggetto della controversia costituiscano un'alterazione ai sensi del § 14 UrhG.

IV. La pretesa di informazione concessa si basa sui §§ 101 comma 1 UrhG, 242 BGB.

Le convenute hanno violato il diritto d'autore in misura commerciale. La

richiesta di informazione è sufficientemente determinata, come già esposto. Contrariamente all'allegazione delle convenute, la pretesa non è sproporzionata ai sensi del § 101 comma 4 UrhG. L'informazione richiesta è idonea e necessaria per consentire all'attrice la quantificazione del suo risarcimento del danno fatto valere. Non è riconoscibile perché lo sforzo lavorativo necessario per l'informazione dovrebbe essere eccezionalmente troppo grande (cfr. Fromm/Nordemann/Czchowski, UrhG 13a ed. 2024, § 101 Rn. 94).

V. Le convenute sono obbligate a risarcire il danno all'attrice ai sensi del § 97 comma 1 UrhG in linea di principio, il che è da accertare ai sensi del § 256 ZPO in mancanza dell'informazione necessaria per la quantificazione della pretesa. Il requisito ulteriore della colpa necessario per questo oltre alle violazioni del diritto d'autore già accertate sussiste.

Un comportamento almeno colposo delle convenute è stato già esposto nell'ambito della facoltà di riscatto ai sensi del § 100 comma 1 UrhG.

VI. L'attrice può rivendicare la pubblicazione del dispositivo della sentenza che accoglie la domanda a spese delle convenute ai sensi del § 103 comma 1 UrhG dopo l'irrevocabilità della sentenza.

L'interesse legittimo dell'attrice alla pubblicazione, necessario per questo oltre alle violazioni legali presenti da parte delle convenute, sussiste. La valutazione legale della questione se attraverso un modello vengano commesse violazioni del diritto d'autore non è rilevante solo per le parti della controversia, e nemmeno solo per tutti gli autori di testi rappresentati dall'attrice come società di gestione collettiva, ma riguarda tutti gli autori le cui opere sono state utilizzate per l'addestramento dei modelli (cfr. BGH 18.12.1997, I ZR 79/95 – Beatles-Doppel-CD). Uno svantaggio sproporzionato che potrebbe derivare alle convenute dalla pubblicazione non è né allegato né riconoscibile. In ogni caso, è richiesta solo la pubblicazione del dispositivo che sfavore le convenute. La fissazione della pubblicazione in un'edizione del fine settimana nel formato di un $\frac{1}{4}$ di pagina è necessaria per garantire un'informazione del vasto pubblico.

VII. Una pretesa di rimborso delle spese legali stragiudiziali sussiste ai sensi del § 97a comma 3 frase 1 UrhG per un importo di 4.620,70 EUR.

L'attrice ha diffidato legittimamente le convenute con lettera del 06.11.2024 (Allegato K 4) in relazione agli atti di violazione del diritto d'autore avvenuti. Vengono concesse le spese sostenute per questo da un valore della controversia di 480.000,00 EUR e quindi per un importo di 4.620,70 EUR e non come richiesto da un valore della controversia di 600.000,00 EUR, poiché la diffida per le pretese relative al diritto della personalità di inibitoria, informazione e accertamento del risarcimento del danno non è avvenuta legittimamente in considerazione delle pretese infondate. L'applicazione di un onorario d'affari di 1,3 più la forfettaria per le spese non è da contestare.

VIII. La pretesa concessa di pagamento degli interessi moratori è fondata ai sensi dei §§ 291 frase 1, 2, 280 comma 1 BGB dal 26.02.2025.

IX. Per il resto, la domanda è da respingere.

1. All'attrice non spetta la pretesa fatta valere al punto 1 c) di inibitoria della denominazione.

a. Una pretesa non sussiste a causa di una violazione del diritto generale della personalità ai sensi del § 1004 comma 1 BGB per analogia in combinato disposto con il § 823 comma 1 BGB in combinato disposto con l'Art. 2 comma 1, Art. 1 comma 1 GG.

aa. Per gli Outputs negli Allegati K 2.2 e K 2.6 non sussiste già una denominazione errata delle autrici e autori di testi che sarebbe coperta dalla richiesta di inibitoria dell'attrice al punto 1 c). Le trasformazioni dei testi delle canzoni "36 Grad" e "Junge" non vengono attribuite negli Outputs agli autori dei testi e quindi per "36 Grad" a Thomas Eckart, Inga

Humpe, Peter Plate e Ulf Leo Sommer e per "Junge" a Jan Vetter, ma agli interpreti delle rispettive canzoni, vale a dire per "36 Grad" alla band "2raumwohnung" e per "Junge" alla band "Die Ärzte".

bb. Per i restanti Outputs non sussistono i presupposti per una pretesa a causa della violazione del diritto generale della personalità.

Il diritto generale della personalità dell'Art. 1 comma 1, Art. 2 comma 1 GG è configurato come un diritto quadro aperto, le cui espressioni e limiti vengono determinati di volta in volta nel singolo caso attraverso una ponderazione degli interessi protetti dai diritti fondamentali in conflitto, in cui devono essere considerate in modo interpretativo le circostanze particolari del singolo caso, nonché i diritti fondamentali e le garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo interessati.

Secondo la giurisprudenza suprema, una pretesa a causa di una violazione del diritto generale della personalità è da considerare se, in presenza di una configurazione non creata dall'autore, potrebbero sussistere confusioni di identità attraverso l'attribuzione non veritiera dell'autoria di questa configurazione (BGH 09.11.2023, I ZR 203/22 Rn. 45 – E2). Questa costellazione è da distinguere dall'alterazione della propria opera ai sensi del § 14 UrhG, in cui è interessato il rapporto dell'autore con la sua opera. Secondo la giurisprudenza suprema, l'applicazione del diritto generale della personalità per la protezione di attribuzioni errate è quindi possibile in un caso di attribuzione di opere altrui (cfr. anche BGH 08.06.1989, I ZR 135/87 – Emil Nolde). Una tale attribuzione non è data nel caso di specie. Gli Outputs oggetto della controversia costituiscono, come esposto, trasformazioni e rielaborazioni ai sensi del § 23 comma 1 frase 1 UrhG e non rielaborazioni libere ai sensi del § 23 comma 1 frase 2 UrhG.

Non sussiste un bisogno per l'apertura dell'ambito di protezione anche nel caso di specie. La denominazione delle autrici e autori di testi come autori in caso di trasformazioni e rielaborazioni delle loro opere riguarda solo il loro contesto professionale e quindi la loro sfera sociale e non la loro sfera privata. La sfera sociale descrive l'ambito in cui lo sviluppo personale si svolge fin dall'inizio in contatto con l'ambiente, come in particolare nell'attività professionale e politica dell'individuo (BGH 20.12.2011, VI ZR 261/10 Rn. 16). La protezione della personalità nella sfera sociale è limitata e ristretta solo a determinate espressioni. In caso di conseguenze gravi per il diritto della personalità, ad esempio in caso di stigmatizzazione o esclusione sociale, anche le interferenze nella sfera sociale del soggetto interessato sono inammissibili (BGH 07.12.2004, VI ZR 308/03). Conseguenze così gravi non sono date dagli Outputs oggetto della controversia.

b. La pretesa non può essere basata in via subordinata sul § 13 frase 2 UrhG, come fatto valere.

All'attrice spetta già la pretesa fatta valere di inibitoria degli Outputs rielaborati e trasformati ai sensi dei §§ 97 comma 1 frase 1, 15 comma 1, 2, 16 comma 1, 19a, 23 comma 1 UrhG nei confronti delle convenute. Le convenute non possono utilizzare gli Outputs oggetto della controversia. Non rimane quindi spazio per una pretesa di inibitoria della denominazione dell'autoria sui testi delle canzoni oggetto della controversia rielaborati e trasformati; l'istanza dell'attrice è già soddisfatta dalla pretesa di inibitoria completa. Una pretesa di inibitoria della sola denominazione diventa rilevante solo in costellazioni in cui l'autore deve tollerare la trasformazione, rielaborazione o alterazione, ad esempio a causa della concessione di diritti di utilizzazione o desidera ciò (cfr. ÖOGH 16.07.2002, 4 Ob 164/02). Se l'autore non vuole o non può rivendicare un'inibitoria dell'utilizzazione dell'opera nel complesso, può richiedere come misura meno incisiva che la sua opera trasformata non gli venga attribuita nominalmente (OLG Saarbrücken UFITA 79/1977, 364, 366 [Allegato B

55]; Dreier/Schulze/Speccht-Riemenschneider, 8a ed. 2025, UrhG § 13 Rn. 32).

2. Le ulteriori pretese di informazione, risarcimento del danno e spese di diffida fatte valere in relazione alla pretesa di inibitoria condividono il destino della pretesa di inibitoria.

C.

La Camera non sospende la controversia ai sensi del § 148 ZPO per effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'Art. 267 comma 2 TFUE, come richiesto dall'attrice con atto scritto del 12.06.2025 (fascicolo 319/334 d.A.).

Il procedimento previsto nell'Art. 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i tribunali nazionali, con il quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea fornisce indicazioni sull'interpretazione del diritto dell'Unione, di cui i tribunali nazionali hanno bisogno per la decisione della controversia pendente presso di essi (CGUE 07.05.2024, Az. C 115/22). In quanto tribunale di prima istanza, spetta alla discrezione della Camera ai sensi dell'Art. 267 comma 2 TFUE sottoporre questioni alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il rinvio pregiudiziale, se sussistono dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione.

La Camera non ha dubbi sull'interpretazione degli atti di utilizzazione della riproduzione e della messa a disposizione del pubblico secondo la Dir. InfoSoc, in considerazione delle indicazioni già formulate molte volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Poiché il fatto di specie non rientra chiaramente nell'ambito di applicazione della limitazione per Text and Data Mining ai sensi dell'Art. 4 Dir. DSM, non sussiste alcun requisito di interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'interpretazione della limitazione.

L'attrice adduce in particolare a sostegno della sua richiesta che nel rinvio pregiudiziale pendente presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-250/25 del Budapest Környéki Törvényszék, pervenuto il 03.04.2025 (Allegato K 9), la questione pregiudiziale soffra di una rappresentazione imprecisa, in particolare dei fatti tecnici. La Camera è convinta che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonostante questa difficoltà, coglierà il nucleo della problematica del diritto d'autore, l'addestramento di un modello con informazioni protette dal diritto d'autore, e prenderà una decisione fondata. Non è necessario un rinvio da parte della Camera a tal fine.

D.

La decisione sulle spese si basa sul § 92 comma 1 ZPO. La decisione sull'esecuzione provvisoria si basa sul § 709 frase 1, 2 ZPO. La fissazione delle cauzioni parziali segue le indicazioni dell'attrice sul rapporto dei valori parziali della controversia.

Contrariamente all'opinione delle convenute, la fissazione di una cauzione di esecuzione nell'importo da loro richiesto non è necessaria. Le convenute motivano la loro richiesta con un mancato guadagno a seguito dell'interruzione dei modelli per il periodo di circa 18 mesi fino all'udienza d'appello più un termine per la pronuncia.

Già il periodo indicato dalle convenute per il calcolo di un danno non è comprensibile, poiché le convenute affermano che l'addestramento di un nuovo modello richieda sei mesi. In considerazione dell'obbligo di mitigazione del danno applicabile, l'addestramento di un nuovo modello sarebbe esigibile dalle convenute e quindi sarebbe da considerare solo un periodo di 6 mesi.

Ma anche per questo periodo non può essere fissata una cauzione di esecuzione a causa di un presunto mancato guadagno: l'attrice ha giustamente contestato che il mancato guadagno allegato dalle convenute non sia stato esposto in modo sostanziale. In particolare, le convenute hanno solo affermato una quota percentuale quantificata in modo forfettario sul margine lordo degli introiti delle tariffe di abbonamento. Allo stesso modo, le

convenute non hanno esposto in modo concreto e non hanno nemmeno discusso in modo più dettagliato se nel calcolo del presunto mancato guadagno siano state considerate le spese risparmiate (cfr. OLG Düsseldorf, 02.02.2012, 2 U 91/11). Le convenute non hanno offerto prove.

firmato

Presidente del Tribunale Regionale

Giudice del Tribunale Regionale

Giudice del Tribunale Regionale